



Intro : Enjeux généraux du droit de l'Union Européenne

Phrase d'Ursula Von Der Layen dans son discours sur l'état de l'union : « *l'Union doit répondre a l'appel de l'Histoire* ». Elle faisait référence au fait que l'UE dans sa période contemporaine fait face à des crises, institutionnelles (avec le Brexit), relatives à la politique de défense avec l'Ukraine par ex, et des crises sociétales (Covid, changement climatique, migratoire). Face à ces crises l'Union doit essayer de se réinventer, dans l'optique d'organiser juridiquement une réponse globale à ces crises au niveau de l'UE.

Réponse globale qui peut se faire de diff manières :

- « **Plan next generation UE** » = au sortir du Covid, plan financier mis en place qui a pour but d'accompagner les Etats par un emprunt européen. 750 milliards d'euro financé par un emprunt européen = nouveauté. Cet emprunt permet que ce soit l'Union qui s'endette à la place des Etats, sachant que les taux d'intérêts de l'Union sont très faibles par rapport à ceux des Etats. => Nouveauté mais qui reste limitée dans la mesure où l'Union a échoué dans la mise en place d'un impôt européen qui devait en principe venir financer cet emprunt. Ça aurait été la première fois que l'UE collecte elle-même l'impôt au niveau européen. Face au refus de certains Etats, l'impôt européen n'a pas été retenu.

- **Rénovation de l'ensemble des textes européens** sur les modalités d'accueil et sur les conditions d'accueil des étrangers extra-communautaires. = conduit à l'introduction de nouveaux textes et de nouveaux règlements qui durcissent drastiquement les conditions pour pouvoir demander et obtenir l'asile dans l'UE. Il a de plus en plus au niveau européen un nouveau socle d'Etat (Italie, Hongrie, Pologne) qui essaient d'amener l'Europe vers la protection de valeurs relativement proche de l'extrême droite. Assez étrange car les partis d'extrême droite des Etats souhaitent une sorte de Brexit pour quitter l'UE. Or, aujourd'hui ces partis veulent modifier l'UE de l'intérieur pour en faire une « Europe des nations » qui serait portée par des valeurs d'extrême droite.

- **La défense** a toujours été un sujet abandonné par l'UE car considéré comme un élément de la souveraineté même des Etats, la défense a fait son entrée dans les discussions au niveau européen, avec la théorie de créer une Europe de la défense. = permettre d'aller vers une plus grande intégration européenne.

Dans son discours, Ursula Von Der Layen se prononce devant les parlementaires et son objectif est de mettre en avant l'idée qu'il faut une nouvelle UE, plus indépendante, plus intégrée et plus démocratique.

L'UE s'est d'abord un continent, l'Europe, qui géographiquement demeure en partie indéterminée. Se pose alors des questions, comme est-ce que l'Ukraine fait parti du continent Européen, etc.

Les frontières vont poser des difficultés par rapport à l'élargissement de l'UE, nous sommes déjà 27 et de nombreux Etats demandent leur adhésion à l'UE (Moldavie, Serbie, Macédoine du Nord, ou encore Turquie). Cet élargissement est rendu complexe au regard des critères d'adhésion et au regard de l'histoire de l'UE, qui est encore marquée par des adhésions qui se sont révélées être des problèmes (Grèce et Royaume Unis).

L'UE c'est aussi une construction post SGM qui repose sur l'idée qu'une union économique doit nécessairement mener à la paix entre les Etats. Au départ cette union était limitée à 6 Etats, qui faisaient le choix de mettre en commun des ressources pour créer une interdépendance économique, qui devait amener à une paix durable.

Cette construction européenne date des années 50 et repose directement sur la théorie d'un auteur : [Victor Hugo](#). Il avait théorisé l'idée des États-Unis d'Europe.

Victor Hugo défend l'idée selon laquelle une intégration des Etats dans un organe supranational doit se faire par étapes en commençant par le plus simple, les économies. Il voudrait créer un espace commun fondé sur des valeurs communes de protection des individus.

Pour que cela fonctionne il a fallu modifier la nature de l'UE en essayant de passer d'une union économique à une union politique.

Pour arriver à cette union pol, l'UE fait face à un paradoxe :

- le **paradoxe de la construction européenne**. Il repose sur la volonté d'avoir une union sans cesse plus étroite mais dans le même temps des Etats réfractaires à l'intégration européenne. Certains Etats demandent toujours plus à l'UE (France, Allemagne, etc) et à l'inverse d'autres Etats demandent à ce que l'Union en face moins. C'est le paradoxe de l'UE : elle se divise entre deux idées, plus d'intégration ou moins d'intégration.

L'intégration européenne s'est construite par deux grands axes : d'une part les traités qui donnent plus de compétences à l'Union, et d'autre part la CJUE qui impose une primauté à ces traités et au droit de l'UE.

-> **CJUE 1962, Von Gend En Loos** : La cour de justice dit qu'il y a un effet direct du droit européen = les normes européennes sont directement applicables dans les Etats, et par conséquent, les personnes juridiques d'un Etat peuvent se prévaloir de ces règles contre son Etat, ou contre un autre Etat de l'UE.

-> **1964, Costa c/ ENEN** : la Cour reconnaît qu'en plus de l'effet direct, il y a un principe de primauté de l'Union Européenne. Ce principe a pour conséquence que les Etats doivent respecter les normes européennes.

=> Ces jurisprudences ont permis de reconnaître l'existence d'un contrôle de conventionnalité en France (Ccass 1975, Jacques Vabres, et CE 1989 Nicolo)

L'effet direct et la primauté est l'élément fondamental de la création d'un ordre juridique de l'UE et donc d'une intégration par le droit qui s'est faite en dehors des traités. Le principe de primauté n'est pas inscrit dans les traités

- Le deuxième aspect du **paradoxe sur l'élargissement de l'UE** : difficulté voire impossibilité à se mettre d'accord au niveau européen. L'UE s'est élargie très rapidement, en intégrant des Etats qui, avec le recul, n'étaient pas prêts financièrement à intégrer l'UE (Grèce), ou institutionnellement parlant à l'intégrer (Etats de l'ex URSS). Cet élargissement très rapide pose le problème de l'unanimité, car les différents Etats n'ont pas la même attente et approche de l'UE. Par exemple, après le covid certains Etats, surtout ceux du Sud (Espagne, Italie, Grèce, etc) demandaient un investissement européen pour répondre à la crise. Ils voulaient que l'UE les aide « quoi qu'il en coûte ». Les Etats du Nord, eux, considéraient que ce n'était pas le rôle de l'UE et que ce n'est pas parce que les Etats du sud ont mal géré leurs finances pendant 30 ans qu'il faut venir les aider pendant le Covid. L'UE a tout de même décidé de venir en aide aux Etats. Mais cette décision était basée sur l'unanimité des Etats membres, et pour que celle-ci soit retenue, il a été décidé que la participation financière du Danemark et des Pays-Bas à l'UE diminuerait considérablement.

L'union veut être de plus en plus intégrée mais cette intégration fait face à des divergences d'opinion entre les Etats membres. Or l'unanimité est requise pour les décisions les plus importantes de l'UE (matière fiscale, politique étrangère, modification des traités, adhésion d'un Etat, etc).

=> L'unanimité limite fortement les évolutions contemporaines de l'UE et est une barrière à une plus grande intégration. C'est pourquoi le dernier grand traité européen va avoir bientôt 20 ans...

Ce paradoxe entre plus grande intégration et difficulté à se mettre d'accord conduit progressivement à la mise en place de cercles d'intégration qui ne vont pas concerner l'ensemble des Etats européens. Par exemple l'Espace Schengen qui comprend 28 Etats Européens, mais seulement 25 Etats de l'UE. De la même manière, la Zone Euro est une sous-intégration de l'UE et elle concerne 21 Etats sur les 27. Les Etats qui ont choisi l'euro comme monnaie commune ne sont pas soumis aux mêmes règles juridiques que les Etats qui ne l'ont pas choisi = intégration + importante des Etats qui ont choisis la zone euro.

Si on a une monnaie commune, les finances dégradées d'un Etat vont avoir des conséquences sur cette monnaie commune dans la mesure où ça peut conduire à dévaluer cette monnaie.

Coopération renforcée inscrite dans le traité de Lisbonne et qui permet à certains Etats européens de décider seulement entre-eux sans les autres de règles communes concernant une politique publique. C'est donc un article du traité qui permet juridiquement d'avoir 2 Unions Européennes : celle qui s'applique à tous les Etats membres et de l'autre côté des règles spécifiques voulues par certains Etats et qui vont s'appliquer qu'à eux. On a permis à cette Union d'avancer à un rythme différent. Cela a été utilisé en 2010 par 14 Etats européens qui ont créé une coopération renforcée concernant les règles applicables au divorce entre nationaux européens. Cette coopération renforcée se base sur le volontariat et les Etats qui veulent la rejoindre peuvent le faire quand ils veulent.

Ce paradoxe entre intégration et évolution résulte aussi du fait qu'on ne sait pas ce qu'est l'UE. Ce n'est pas une fédération au même titre que les Etats Unis, c'est + qu'une coopération entre Etats, mais c'est aussi + qu'une organisation internationale. Elle n'a pas vocation à être statique, elle a vocation à se rapprocher de plus en plus de la fédération, au sens constitutionnel du terme.

Parmi les pères de l'UE : [René Cassin](#) et [Jacques Delors](#).

Le problème c'est que l'UE fait face à un défaut démocratique, malgré des avancées notables, principalement avec l'élection au suffrage universel direct des parlementaires européens.

L'autre avancée démocratique concerne la garantie des droits avec l'adoption en 2000 de la Charte des Droits fondamentaux de l'UE. Ce qu'il manque au niveau européen c'est principalement la séparation des pouvoirs dans la mesure où le Parlement Euro ne dispose pas de pouvoir suffisant dans la procédure d'adoption des textes et dans les modalités de contrôle. C'est lié au fait que la structure européenne repose sur des organes (Conseil et Conseil européen) qui ne sont pas contrôlables par le Parlement Européen puisqu'il représente les Etats membres. Pour arriver à une vraie forme fédérative, il faudrait supprimer le Conseil et le Conseil Européen. Ce sont les Etats, par le biais de leur chef qui fixent les grandes politiques publiques et qui déterminent les décisions les plus fondamentales de l'UE. C'est pour cela que l'intégration européenne est limitée : les Etats membres ne veulent pas abandonner leur capacité à décider au sein de l'UE.

Depuis les années 50, l'intégration ne se fait pas seulement sur la réorganisation institutionnelle : elle se fait surtout de manière sectorielle, c'est-à-dire que les Etats décident de transférer de nouvelles compétences à l'Union et donc de se soumettre aux règles adoptées par l'UE.

L'UE a aussi été approfondi par la CJUE dans le sens où elle a rendu l'ordre juridique européen imposable et opposable aux Etats membres.

- Il y a la théorie de ceux qui considèrent que la JP de la cour a interprété les traités pour leur donner une cohérence.
- D'autres pensent que la JP de la CJUE est illégitime car cette cour s'est substituée aux Etats membres et qu'elle est la figure du gouvernement des juges.

La grande différence entre les 2 courants de pensée repose sur la légitimité.

L'Union européenne n'est pas un organe indépendant des Etats membres qui décide pour eux et contre eux, c'est un organe dans lequel les Etats membres ont les pouvoirs fondamentaux de décision. Nouveauté contemporaine : place qu'a prise la Présidente de la Commission Européenne qui devient une voix à part entière dans les relations extérieures.

L'Union Européenne est confrontée à un double mouvement permanent qui repose sur deux piliers :

l'approfondissement (augmenter les compétences de l'Union) et **l'élargissement** (le fait que l'UE a vocation à s'élargir progressivement à de nouveaux Etats avec une limite : le Brexit).

Cela permet de déterminer ce qu'est l'ordre juridique européen, comment cohabitent les ordres juridiques, etc.

Thème 1 : La construction européenne

CM2 : 27 / 01

La construction de l'UE débute avec le discours de Robert Schuman du 9 mai 1950, le Discours de l'Horloge. Dans ce discours il donne sa vision de la construction de l'Union Européenne « l'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup ni dans une construction d'ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes créant une solidarité de fait. » Dans cette citation on retrouve la logique de la construction européenne qui repose sur la méthode fonctionnaliste : pas construire dès l'origine un ensemble cohérent, mais forcer cette construction par de petites avancées. = Avancée progressive, par étape et qui ne s'arrête jamais, afin que le projet européen ne périsse pas. -> La méthode des petits pas.

C'est cette méthode qui va être mise en œuvre dès les premiers traités européens. Cette méthode fonctionnaliste est identifiée par - comme un moyen de prendre au piège les souverainetés nationales, mais dans un bon sens. Selon lui, les souverainetés nationales ne peuvent pas accepter de transférer leur compétence en une seule fois.

Mais ce n'est pas l'UE qui a pris au piège les Etats, mais ce sont les Etats qui ont estimé eux-mêmes qu'ils n'étaient pas prêts à une construction européenne en une seule étape.

cette construction s'est faite entre deux idées : approfondir les compétences de l'Union, et ensuite l'élargir. Depuis les années 50 l'UE est en perpétuelle approfondissement et élargissement.

Le dernier grand traité que l'on a eu est celui de Lisbonne, mais il remonte à 2007.

Cela pose alors nécessairement la question de comment gouverner cette organisation. A l'origine il n'y avait que 6 Etats, et c'était relativement simple de prendre des décisions à 6. Mais lorsque le nombre d'Etat a augmenté, plus les compétences se sont élargies et plus la question du mode de décision s'est posée.

I - Premières étapes de la construction européenne

A - Le plan Schuman et la CECA

Le discours de Robert Schuman est le point de départ. 4 personnalités politiques : Robert Schuman, français, le Premier Ministre Italien, le Chancelier Allemand, et un deuxième français, Jean Monnet. Il n'était pas politique mais c'était un industriel. Ces 4 auteurs vont proposer à leurs Etats de construire une communauté qui soit fondée sur la grande politique économique de l'époque : l'acier et le charbon. Ces 4 auteurs partent du principe que la Société des Nations a échoué parce qu'elle a voulu priver les Etats de leur souveraineté. Ils vont donc proposer une intégration européenne qui ne soit pas brusque ni brutale mais qui se fasse sur une politique sectorielle : le charbon et l'acier, avec comme objectif de créer un marché commun qui imposera aux Etats de se mettre d'accord sur une politique publique. L'idée de ce marché commun est celui dont les droits de douanes sont levés et où il ne doit pas y avoir de concurrence.

Ces 4 auteurs proposent également de créer une structure juridique composée de 4 autorités :

- la Haute Autorité (plus tard la Commission) composée des personnalités des différents Etats, qui sera chargée de prendre les décisions relatives à l'acier et au charbon et sera contrôlée par la deuxième institution :
- une Assemblée (nommés par les Etats membres)
- Conseil composé des ministres des Etats pour impulser la politique à mettre en œuvre
- une Cour, indépendante qui doit avoir pour rôle de trancher les litiges entre les Etats.

Ce traité sera formalisé pendant 2 ans et sera adopté en 1952 par les 6 pays fondateurs : France Italie RFA, Benelux

Les principes fondateurs du traité : libre circulation des marchandises, suppressions des droits de douanes et l'interdiction de pratiques discriminatoires et interdiction des aides d'Etats = tout ça qu'en matière de charbon et d'acier.

=> Cette CECA est la première formalisation dans les traités d'une coopération entre les Etats européens.

Ce traité marque le début d'une coopération et l'établissement de règles de libre concurrence entre les Etats de l'Union. Mais c'était une union sectorielle et économique.

La question se pose rapidement de l'étendre à une dimension politique.

B - Echec de la Communauté européenne de défense (CED)

On propose de créer une CED qui permettra d'avoir des forces militaires communes, avec un commandement militaire commun, placé en Allemagne de l'Ouest. On touche à un élément beaucoup plus fondamental de la souveraineté : mettre en commun des forces militaires avec des autorités européennes qui pourraient prendre des décisions militaires unilatérales. ≠ OTAN car chaque Etat décide d'envoyer ou non ses troupes parmi les autres, et les militaires combattent au nom de l'Etat français, suivent ses ordres etc. La CED est différente sur ce point.

Des négociations ont lieu et vont conduire à la rédaction d'un traité : traité qui va être refusé par la France. Le Parlement Français refusera de le ratifier. Elle estimait que l'Allemagne n'était pas prête aux yeux des Français à reconstruire une armée, et les Parlementaires français considèrent que l'Allemagne doit être soumise aux pays de l'OTAN mais ne pas créer de sentiment militaire allemand.

=> Premier échec de l'approfondissement de l'Union.

A ce moment là se pose une question : doit-on continuer l'intégration européenne ou est-ce que cet événement met fin à la méthode des petits pas ?

Après cet échec la France est disqualifiée politiquement, la construction euro ne peut plus venir d'elle, et l'Allemagne et l'Italie sont les deux perdants de la SGM, donc en retrait. C'est la Belgique qui va relancer la construction euro avec le plan de Mécine.

C - La relance de Mécine

Au milieu des années 50 il y a donc un traité, la CECA, un échec, et il n'y a plus de discussions en cours. La Belgique propose alors de relancer les discussions européennes en repartant de l'idée de la CECA et en particulier du nucléaire. C'est ce qui va conduire ensuite à l'adoption d'Euratom et d'un nouveau traité.

Ils voulaient relancer la discussion euro sur une compétence dominée par les Français : la compétence française. Ils imaginent qu'il n'y aura donc pas d'opposition française à ce plan. Le plan de Mécine propose 2 approches :

- centrée sur le nucléaire
- approche plus large : Union économique générale

C'est ce qui va amener progressivement à la rédaction du Traité de Rome et du Traité Euratom

II - Formalisation de l'union par les traités

A - Les traités de Rome

Il est conclu en 1957 et contient 2 textes :

- **Traité relatif à la communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA)** (deviendra Euratom) : a vocation à créer une coopération interétatique dans la promotion du nucléaire civil.
- **Traité instituant une communauté économique européenne (CEE)** : conduit à la création du marché commun.

Dans ce traité il est dit dans le préambule que l'objectif du traité est de constituer le fondement d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens, avec pour particularité juridique, par rapport à la CECA, le traité CEE n'a pas de date limite, il a une durée illimitée. Il construit une communauté qui a vocation à durer dans le temps et à conduire à des évolutions qui vont améliorer cette communauté. Le marché commun va conduire de manière globale

a la création d'un marché national au niveau du territoire des 6 libre circulation des marchandises et libre circulation des facteurs de production (personnes capitaux etc), ce qui conduit a ce que l'UE et le traité de Rome mettent en place une libre concurrence sur le territoire des 6 Etats.

Il va donc falloir harmoniser les normes nationales pour qu'elles ne constituent pas un frein au libre échange entre les 6 Etats. C'est a ce moment là que sont développée l'idée de supériorité du droit de l'Union. Il va donc falloir améliorer l'organisation institutionnelle de l'Union; la Haute Autorité devient la commission, qui a le monopole en matière d'initiative des textes, et le Parlement (assemblée) a qui on va confier un pouvoir de délibération. C'est le Conseil qui doit fixer les objectifs de cette communauté.

Le traité entre officiellement en vigueur en 1958. Deux problèmes politiques :

- on ne sait pas si De Gaulle va approuver (il va ensuite mettre en place la politique de la chaise vide)
- le Royaume Uni veut élaborer une organisation concurrente a l'UE

Il y a donc traités qui fondaient la communauté européenne : le Traité CECA, le Traité CEEA et le Traité CEE.

A partir du Traité de Rome, l'Europe va être confrontée a la fidélité d'approfondir et d'élargir sa communauté.

B - Les années 60 - 70 : le temps des hésitations nationales et l'achèvement du marché commun

Le traité de Rome avait vocation a être mis en place progressivement. Aussi, l'union douanière entre les Etats est achevée en 1968, il n'y a plus de différence douanière entre les Etats.

Cette mise en oeuvre se fait normalement, jusqu'à De Gaulle. A partir des années 62-63 fait savoir qu'il ne serait pas contre une adhésion a la communauté, adhésion a laquelle est opposée la France. La France a peur de la concurrence du RU en matière de charbon et en matière nucléaire. -> De Gaulle décide de ne plus faire la chaise vide car il veut s'opposer a l'entrée du RU.

Les 6 Etats vont négocier en acceptant de mettre en oeuvre une pratique formalisée dans les textes : la pratique du consensus.

Avant 1965 les décisions européennes au Conseil étaient prises a la majorité qualifiée. De Gaulle veut que l'unanimité remplace la majorité, pour donner un pouvoir de blocage a chaque Etat, parce qu'il avait peur du Royaume uni. Ce n'est qu'après la mort de De Gaulle que la poursuite de l'intégration euro va vraiment avoir lieu. En 1972 la France lève son veto a l'institution d'élection du Parlement Euro au suffrage universel direct. Dans le même temps, en 1973, on a le premier élargissement de l'UE : 3 nouveaux Etats : RU, Irlande et Danemark.

La conséquence directe suite a l'élargissement : on va créer le Conseil Européen avec les chefs d'Etats des 9 Etats membres. Ils vont pouvoir impliquer les grandes décisions européennes.

C'est ce qui amène a l'adoption de l'acte unique européen, le Traité de 1986 qui permet aux 12 Etats de l'UE d'approfondir le marché commun mais c'est surtout la première fois qu'on va donner aux Parlement une capacité d'influer les textes. On introduit dans le même temps au conseil le retour de la majorité qualifiée pour une pol particulière : le raccrochement des législations (permet une meilleure union).

Dans les années 80 on est dans une période de bascul de l'Union : intégration eco, douanière, on est passé de 6 a 9 puis a 12, mais il y a toujours une forme de dumping financier entre les Etats (concurrence financière) parce que chaque Etat a sa propre monnaie et chaque Etat fixe sa politique monétaire et financière.

C - Traité de Maastricht et Monnaie Unique (1992)

Après l'acte unique européen, il y a eu une volonté d'accroître le rôle politique de la communauté européenne, et à l'époque le Parlement européen rédige un projet de constitution européenne, qui a vocation à créer une union politique. Ce projet ne sera jamais repris par le Conseil ni par la Commission, mais le mérite de ce projet est de faire revivre l'idée d'une union politique, qui permette donc d'approfondir les relations entre les États, en élargissant les champs de compétences, mais surtout en modifiant la manière pour l'union de prendre en charge des politiques. C'est le traité de Maastricht qui va permettre cela, en différenciant 2 types d'intégration :

- Le premier pilier : 3 Traités originaux : CECA, CEE et Euratom. Pour ces 3 traités originaux le traité de Maastricht va mettre en œuvre une véritable intégration, conduisant à ce que ces politiques soient intégralement transférées à l'Union.
 - Deuxième pilier : la PESC : politique étrangère et de sécurité commune + Justice et affaires intérieures
- => Les intégrations sont moins importantes que le premier pilier.

Le traité de M étend les compétences de l'UE à prendre des décisions et étend son domaine.

Politiquement il y a aussi un élément qui change : on supprime la référence à l'économie dans le titre de la communauté : on passe de la CEE à la Communauté Européenne. Cela permet de marquer le fait que la communauté dépasse le cadre économique et a vocation à s'intéresser à des sujets comme des sujets politiques.

Face à cette volonté d'élargir l'union en terme de compétence et de capacité d'action, il va y avoir une opposition de certains États et en particulier du Danemark, qui va refuser le traité de Maastricht. La communauté va alors créer des clauses d'exceptions : certains champs de compétences de l'Union ne s'appliquent pas à certains États.

Maastricht marque le point de départ de la différenciation et des normes qui ne soient pas similaires entre tous les États signataires du Traité.

La deuxième évolution de Maastricht est une évolution éco et monétaire : c'est la création de la monnaie commune qui va accroître la différenciation entre les États et qui va accroître l'intégration européenne de certains États, ceux qui choisissent la monnaie commune. Cela va également permettre à l'Union d'imposer des règles financières : si on a la même monnaie, l'effondrement financier d'un État va forcément impacter la valeur de cette monnaie. Il faut par conséquent que l'UE ait la capacité de s'assurer que les États qui ont la même monnaie sont financièrement stables. Ce qui va conduire à fixer des règles : limiter la capacité des États à faire des choix financiers (dans leurs lois de finance). Cela va être le début de la politique financière de l'Union, qui va imposer les fameuses règles : 3% max de déficit annuel et 60% de dette. Si ces règles sont dépassées par l'État, la commission va disposer de pouvoirs de sanction.

Ces critères de Maastricht c'est la soumission de la souveraineté financière à des règles communes. Ces critères s'appellent les critères de convergence : idée d'un rapprochement entre les États. C'est la même logique que le rapprochement des législations.

À la suite de la crise grecque, un nouveau traité a été adopté : le TSCG traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance. Ce Traité va plus loin que le traité de M, il poursuit la convergence en imposant un nouveau chiffre aux seuls États de la zone euro : 0,5% de déficit structurel (déficit qui ne prend en compte que le coût normal d'un État). Le Traité de M a été le point de départ de ce rapprochement financier entre les États.

D - Le réaménagement des communautés et de l'Union

Après M deux événements interviennent :

- Traité d'Amsterdam de 1996 qui va renforcer la PESC mais il ne va pas y avoir de bouleversement de l'organisation de l'UE et le traité est considéré comme un échec
- Traité de Nice qui veut continuer à accroître les compétences de l'Union en matière économique principalement. Ce traité conduit à la rédaction de la Charte des Droits fondamentaux de l'UE, et donc à l'idée qu'il y a une supra nationalité européenne en matière de droit et liberté.

On passe d'une Union économique, monétaire, d'une union fondée sur quelques politiques publiques, à une Union chargée de contrôler le respect des D&L.

Mais les Etats ne donneront aucune portée juridique à cette charte qui ne sera pas intégrée au Traité. Pour que cette charte ait une juridicité il aurait fallu qu'elle soit dans les traités, parce que si elle y est, JP européenne, elle est supérieure aux droits nationaux, et donc opposable aux droits nationaux, et dans la vie de tous les jours. L'après Maastricht est compliqué, et aussi parce que certains Etats ont « mal voté » : les Irlandais ont dit non à Maastricht par exemple.

Il y a une sorte de limitation de l'intégration euro avec un repli national dans les différents Etats.

Cela a conduit à une réflexion profonde de l'UE et une volonté de refonder

III - La refondation de l'UE : le traité de Lisbonne

Ce traité n'était pas solution initialement engagé. À l'origine, l'approfondissement devait se faire sur la base d'une constitution européenne, qui a été rédigée par une convention. Le projet de rédaction voit le jour en 2005. Le terme de constitution euro était bien antérieur à cette période puisque la Cour de justice des communautés euro l'avaient évoqué dans un arrêt en 1986, Les Verts : elle considérait que « les traités euro constituaient la charte constitutionnelle de la communauté ».

L'objectif en 2005 c'est de faire une avancée politique qui permette définitivement de cesser le fait que l'UE avance vers la fédération : mettre fin à l'approche fonctionnaliste originelle. D'un point de vue politique, une constitution ne peut concerner qu'un Etat, et l'utilisation de ce terme est censé amener l'UE vers la forme étatique.

Par ailleurs, l'objectif de la constitution européenne est d'être rédigé sous la forme des constitutions nationales. Parmi ces codes il y a la liste des droits fondamentaux, et ensuite les compétences des différents organes qui sont explicités. Enfin, on se débarrasse définitivement des traités d'origine, qui sont intégrés dans cette nouvelle union et dans cette nouvelle constitution.

La conséquence : certains Etats membres, dont la France ont refusé de ratifier ce nouveau Traité, ce qui a donc empêché que l'UE ne soit dotée de cette Constitution.

À la suite du refus de la France et des Pays-Bas de ratifier la constitution, l'Union fait le choix de rédiger un nouveau texte : même forme que le traité de Lisbonne et sera organisé sur le fonctionnement du TUE et du TFUE.

Le TUE traite sur l'UE qui pose les grands principes de l'Union, et le TFUE qui traite du fonctionnement de l'UE qui va organiser dans le détail le fonctionnement de cette UE.

3 évolutions entre le projet de constitution et le traité de Lisbonne :

- on revient à une logique de traité
- suppression des termes qui posaient problèmes : constitution, lois, etc
- on supprime la charte des Droits fondamentaux du texte : mais l'art 6 du TUE fait référence à cette charte et lui donne une force juridique

=> Sur le fond la constitution et le traité de L sont quasiment identiques. Les évolutions sont des évolutions purement symboliques et purement sémantiques.

Conclusion :

Ces évolutions ont suivi la logique de l'intégration progressive et elles ont mis en avant une difficulté : la capacité des Etats à se mettre d'accord, avec comme problème de fond depuis 1957 la manière de prendre des décisions en collectif. À l'origine, avant la colère de De Gaulle, c'était la majorité qualifiée car on voulait que la communauté ne soit pas une simple orga internationale. Une orga internationale repose sur l'unanimité car tous les Etats sont égaux souverainement. L'union voulait dépasser ça en permettant une intégration plus facile basée sur la majorité qualifiée. On a ensuite instauré l'unanimité qui est aujourd'hui le plus grand frein de l'UE.

Thème 2 : Adhésion et retrait - Le Brexit

La question est de savoir si l'union a vocation à s'agrandir de façon perpétuelle. Une orga internationale a vocation à intégrer de + en + d'Etat membres (même si elle est régionale). A l'inverse, un Etat fédéral est censé avoir une certaine stabilité (Suisse, Allemagne, Etats-Unis, etc). Difficulté liée au fait que l'UE ne concernait à l'origine que 6 Etats : idée dès le début que d'autres Etats pourraient l'intégrer. Mais jusqu'où ? Et comment s'organiser une fois élargi ? Et pour intégrer des Etats de + en + différents des autres, ne serait-ce que d'un point de vue économique. (Ukraine, Roumanie, etc). Économiquement, il y a un monde entre l'Ukraine et la France (il y aurait par exemple une concurrence des salaires)

Jusqu'il y a peu la Géorgie était aussi dans un parcours d'adhésion à l'Union. Le Gouvernement actuel pro-russe a mis fin au parcours d'adhésion. Le Royaume du Maroc a aussi demandé à intégrer, mais refus car pas sur le continent euro.

Citation de Vaclav Havel

Jacques - « l'union est comme une bicyclette, si elle s'arrête elle tombe ».

Les créateurs de l'union ou les penseurs contemporains, il y a cette idée que l'élargissement de l'Union n'est pas fini et qu'il a vocation à s'accroître de façon perpétuelle.

L'extension de l'union est particulièrement liée à l'histoire puisqu'on a été formalisée des règles juridiques qui sont la conséquence des adhésions successives : de la première en 1973 (Danemark Irlande RU) à la dernière (Croatie)

Dans le même temps, ont progressivement été formalisées des règles relatives au retrait. Jusqu'au traité de Lisbonne il n'y avait aucune procédure relative au retrait.

I - Les différents élargissements : histoire et problématique du point de vue de la construction européenne

Il y a eu au niveau européen 7 élargissements qui répondent et font écho à l'histoire européenne.

- 1973 : Danemark Irlande et RU = ouverture de l'Union aux seuls Etats qui ne souhaitaient pas conserver une neutralité militaire. La Finlande, Suède et Autriche n'ont pas souhaité adhérer en raison du partage d'une frontière avec l'URSS.
- 1981 : Grèce = fin de la dictature des colonels
- 1986 : Espagne et Portugal = Fin de la dictature de Franco et de Salazar au Portugal
- 1995 : Suède, Finlande et Autriche = Fin de la guerre froide, adhèrent les Etats qui avaient refusé d'adhérer avant.
- Il y a aussi la prise en compte des PECO (pays d'Europe centrale et orientale) à l'issue de la chute du mur de Berlin
- 2004 : 10 Etats qui adhèrent à l'Union
- 2007 : Petit retard pour Bulgarie et Roumanie en raison d'une nécessité pour ces 2 de faire un rattrapage économique
- 2013 : Croatie = adhésion d'un premier pays Balkan
- 2020 : Brexit = départ du R-U

A - Le premier mouvement : 1973, Grande Bretagne, Danemark et Irlande

La question de l'adhésion du RU s'est posée dès l'origine et a été complexe : l'adhésion du RU était la condition émise par l'Irlande, le Danemark et la Norvège pour adhérer à l'UE.

Le problème de l'adhésion du RU : la France. À partir de 1961, le RU fait officiellement acte de candidature pour adhérer aux communautés européennes. Deux éléments qui ont empêché :

- le refus Français
- vision supposée qu'avait le RU des communautés

La France avait peur que le RU ne voit dans la communauté qu'un groupe économique et non une vision politique (c'est ce qui a mené à la politique de la chaise vide).

Pendant ce temps la l'union douanière est mise en place, ainsi que la PAC.

C'est en 1968 que le RU va redemander à intégrer l'union. Les 6 Etats membres doivent trancher 2 questions :

- Faut-il adapter les institutions pour améliorer les décisions ? On envisage que la majorité qualifiée remplace pour parti l'unanimité. C'est ce qui va conduire aussi à la volonté d'adapter le parlement européen. C'est là où on voit le lien entre élargissement et accroissement des compétences. Il y aura + de parlementaires européens, et c'est l'occasion de leur donner une vraie légitimité démocratique = première élection au suffrage universel de 1979;

- Faut-il un droit identique pour tous les Etats membres, ou peut-on accepter qu'il y ait des différenciations entre les Etats membres ? Le conseil à l'époque pose un principe : l'acquis communautaire = une adhésion ne peut pas remettre en cause le système de la communauté ni ses acquis juridiques. Ce principe était vu par les Français comme un moyen de contraindre le RU à s'intégrer à notre système sans le dénaturer. Après l'adhésion du RU, du Danemark et de l'Irlande en 1973, le RU commence systématiquement à défendre une conception de l'Europe qui est exclusivement économique et fondée sur la différenciation.

-> Période de Margaret Thatcher, Premier Ministre du RU. Va soutenir de façon répétée que le RU verse trop d'argent à la communauté par rapport à la contrepartie que donne l'Union donne en retour « We want our money back »

La première négociation de 1973 va marquer les Etats membres et leur faire comprendre qu'ils n'ont pas été suffisamment stricts sur les conditions d'adhésions. Parmi les Etats de 1973 il y en a deux qui ont bien « emmerdé » l'UE (RU et Danemark)

B - Deuxième élargissement : les années 1980

L'intérêt de ces 3 adhésions est qu'elle va recentrer l'Europe vers la méditerranée et va participer à une sorte de différenciation entre les Etats du Nord et les Etats du Sud.

Cette adhésion illustre le fait que les commun euro sont vus de l'extérieur comme une sorte de catalyseur de prospérité, en raison de l'accès à un marché commun qui permet aux Etats en recul économiquement de connaître une croissance extrêmement rapide. L'Espagne bénéficiait de cette croissance grâce à l'accès au marché commun de l'agriculture, ce qui va poser des difficultés juridiques en raison de la volonté de certains Etats d'empêcher l'Espagne de vendre des produits sur son territoire (affaire des Fraises).

Cet attrait économique va entraîner des difficultés avec les autres Etats plus développés économiquement, car on crée une concurrence « déloyale ».

L'autre élément plus politique : les communautés sont vues comme l'anti dictature = ces 3 Etats qui se sont démocratisés voyaient dans l'adhésion à la communauté une sorte de sécurité politique, dans la mesure où il ne pourrait pas y avoir de retour vers la dictature.

Le principal problème de cette adhésion : la Grèce

On considère que le contrôle économique de l'Etat grec était largement insuffisant et la procédure d'adhésion n'a pas pris en compte, alors qu'elle aurait dû, les difficultés économiques de la Grèce. On va refaire la même erreur dans les années 90 lors du passage à l'euro.

-> Contrôle économique des Etats poussé pour s'assurer qu'il n'y ait pas de destabilisation de l'Union.

C - Les Troisième et Quatrième élargissements : les PECO

L'ouverture de l'Union aux PECO a modifiée l'Union : le nb d'Etat a doublé, ce qui a conduit à une hétérogénéité entre les Etats membres.

Avant il y avait une homogénéité entre les « petits » et « grands » Etats, ce qui assurait une homogénéité dans la représentation des Etats. On prenait en compte à égalité les intérêts économiques des « petits » et des « grands ».

=> Rendaient la prise de décision relativement simple

A partir des années 2000 : sur-représentation des petits Etats avec un PIB très inférieur aux autres de près de 40%. Cela va créer une distortion dans la prise de décision, dans la mesure où il y a aujourd'hui une minorité de blocages des petits Etats de l'Est.

Pourtant, pour éviter que cette différence entre les Etats on avait mis pour la première fois en place des critères d'adhésion explicites et des critères qui n'étaient pas liés à une procédure bilatérale à un Etat = critères communs à tous les Etats.

On va d'abord utiliser des critères politiques : il faut des institutions stables qui garantissent la démocratie et qui s'inscrivent dans un Etat de droit permettant la protection des droits de l'homme et des droits des minorités.

Il faut que les Etats aient une économie de marché viable qui soit capable de supporter la concurrence intra européenne.

Ces critères mis en place pour l'adhésion des PECO vont être institués dans les Traités, et dans le traité de Lisbonne.

C'est la première fois qu'on formalise la manière dont on adhère à l'union. À côté de ces critères, l'UE engage une procédure de « pré-adhésion » en mettant en place des programmes d'aides financières, dans l'optique que les nouveaux Etats post-URSS et post Yougoslavie puissent rattraper économiquement la communauté.

D - Les élargissements ultérieurs et les limites

Deux conceptions qui s'opposent :

- l'UE est un marché commun dans lequel on abolit les droits de douanes et donc l'extension n'a pas de limites
- s'il y a une dimension politique derrière l'UE c'est plus délicat de considérer que l'élargissement est sans fin : il faut conserver une communauté de valeurs et de principes communs aux différents Etats membres. C'est ce qui explique que la procédure d'adhésion de la Turquie soit en examen depuis près de 25 ans, et qu'il n'y ait pas à court terme d'échéance d'une potentielle adhésion. Le problème de la Turquie est politique : opposition principalement de la France et de l'Allemagne à intégrer un Etat qui devient de plus en plus une « démocratie illibérale » (plus vraiment une démocratie en fait). Pour l'Ukraine et pour la Moldavie, la question est plus complexe : il y a avant tout une volonté politique d'associer ces deux Etats à l'Union pour qu'ils ne basculent pas vers la Russie. Toutefois ces deux Etats ne sont pas prêts à adhérer à l'union, mais pour des raisons politiques il y a une volonté de tout faire pour qu'ils puissent adhérer rapidement. L'UE deviendra pour ces deux Etats la modalité de défense que ces Etats ne peuvent pas avoir pas l'OTAN, parce que la Russie et les E-U refusent l'adhésion.

II - L'adhésion ; aspects juridiques généraux

Le texte fonde sur les modalités d'adhésion ; article 49 du TUE : fixe les conditions matérielles et procédurales, mais surtout les conditions de fond qui justifient qu'un Etat puisse adhérer à l'Union.

Le TUE vient compléter le traité initial. Il était prévu à l'époque que tout Etat européen peut demander à devenir membre de la communauté. Il n'y a donc pas d'autre critère spécifique que le fait d'être européen. Pour adhérer il fallait faire une demande au conseil qui se prononce à l'unanimité après l'avis de la commission. Il n'y avait que 2 organes qui intervenaient.

En revanche le traité laissait une liberté : les conditions d'adhésion étaient définies dans un accord entre l'état qui veut adhérer et les Etats membres. C'est dans cet accord qu'était fixées les conditions permettant d'adhérer à l'union. On avait une procédure extrêmement simplifiée et qui n'était pas la même en fonction de l'Etat qui demande à adhérer. Le choix du traité de Lisbonne a été de remodeler les conditions d'adhésion en précisant qu'il y a des valeurs à respecter pour adhérer à l'Union. Le passage d'une communauté à une union était censé insister sur l'aspect de valeurs communes et d'une union politique entre les Etats membres. Par conséquent, on fait de ces éléments politiques un critère d'adhésion.

Le traité de Lisbonne se réfère à son article 2 du TUE qui liste les valeurs communes de l'Union : la dignité humaine, la liberté, la démocratie, le respect des droits de l'homme, l'Etat de droit etc.

Ce traité organise des conditions de forme et de procédure et des conditions de fonds

A - Les conditions de forme et de procédure

Envoyer sa candidature qui est faite au conseil, qui va demander l'avis de la commission sur la faisabilité de l'adhésion. Le Parlement euro est informé de la demande d'adhésion. Une fois enregistrée, la demande va conduire à mettre en œuvre des négociations entre le Conseil et l'Etat qui veut adhérer. Cette phase de négociation et d'adaptation va conduire in fine à une approbation ou non de l'adhésion, qui doit être réalisée à 3 niveaux : Parlement Euro doit approuver l'adhésion du nouvel Etat à la majorité. Le Conseil doit valider cette décision à l'unanimité. Chaque Etat membre doit accepter l'adhésion suivant ses propres règles internes (référendum, loi, etc). Ce n'est que lorsque chaque Etat a voté et que l'Etat demandeur s'est assuré qu'il pouvait adhérer que l'adhésion a lieu. En Norvège, l'adhésion ne peut se faire que par référendum. Or, en 72 et en 94, il y a eu un refus de la part du peuple d'adhérer.

Auj, la mesure a été adaptée par la pratique : phase de pré-adhésion qui va simplifier l'adhésion. Cette phase est réalisée par la commission euro.

La procédure d'adhésion peut durer plusieurs années, il n'y a pas de règles sur la temporalité. Sachant que pour certains Etats il y a une procédure d'adhésion, mais en 20 ans on n'a pas réussi à négocier l'accord portant sur les conditions d'adhésion. -> Les conditions de fond doivent être prises en compte dans l'accord pour déterminer ce que l'Etat candidat doit modifier.

B - Les conditions de fond

Historiquement il y a une seule condition : être un Etat européen. Condition pas si simple au final

On a ensuite rajouté le fait qu'en + d'être euro il faut rajouter des critères éco et démocratiques.

1/ Un Etat européen

Dans l'expression état européen : il faut déjà être un Etat et être reconnu par ses pairs. Cela pose 2 problèmes :

- le Kosovo ne peut pas entamer de procédure d'adhésion car il n'est pas reconnu par la totalité des Etats européens
- dans les années 2010, il y a deux territoires euro qui ont tenté d'être indépendants : l'Ecosse (deux référendums d'indépendance) et la Catalogne (référendum illégal)

-> Est-ce qu'un territoire d'un Etat membre de l'UE qui revendique son indépendance est considéré comme membre de l'UE dès son indépendance ? Doctrine qui considère qu'un Etat nouvellement créé n'est plus membre du territoire de l'Union, et donc va devoir faire une procédure d'adhésion pour en être membre.

Aussi, la question se pose de l'étendue du continent européen...

2/ Conditions économiques et techniques

Le traité de Lisbonne reprend 3 types de conditions pour adhérer à l'Union :

- Les conditions politiques : référence à l'article 2 du TUE relatif aux valeurs communes de l'Union. Le but est de conserver une unité dans les valeurs qui sont partagées entre les Etats membres, et des valeurs qui sont considérées comme étant démocratiques dans leurs deux composantes. C'est ce qui justifie qu'ont été mises en place des procédures de sanction des Etats membres en cas de non respect des valeurs communes : sanctions qui peuvent conduire à ce qu'un Etat membre soit dans l'obligation de quitter l'union.

Ces conditions pol, si elles sont un critère d'adhésion elles sont aussi aujourd'hui une condition de maintien dans l'union. On considère que l'UE n'est pas seulement une union économique, c'est quelque chose de plus. Aussi, il ne faut pas seulement adhérer il faut promouvoir les valeurs de l'union.

C'est aussi le problème des 10 prochaines années de l'Union : l'union va devoir se demander comment conserver des Etats qui s'orientent vers l'illibéralisme, et faut-il aller jusqu'à les retirer de l'Union ?

- Les conditions économiques : tiennent dans le fait, pour ces Etats, de pouvoir intégrer un marché concurrentiel, ce qui veut donc dire que les Etats membres doivent d'abord adapter leurs droits au marché concurrentiel en permettant une concurrence dans leurs Etats. Ils doivent ensuite pouvoir s'intégrer au système concurrentiel : économiquement parlant ils doivent se rapprocher des Etats membres pour ne pas fausser la concurrence entre les Etats. Ces règles économiques permettent de reprendre l'acquis communautaire, impose aux Etats demandeurs d'intégrer dans leurs droits tous les acquis du droit communautaire.

- Les conditions juridiques : pour être membre de l'Union il faut intégrer dans son droit national le droit de l'union européenne parce qu'elle repose sur le principe de primauté. Il faut qu'au moment même de l'adhésion il n'y ait pas dans les Etats membres un droit concurrent ou opposé à celui de l'Union. Adhérer à l'union impose un bouleversement du droit national (modifier la constitution et adopter des milliers de textes juridiques pour reprendre tout l'acquis communautaire) raison pour laquelle la procédure d'adhésion soit aussi longue.

Si les 3 conditions sont remplies, en principe, l'Etat peut adhérer. Il y a un 4^e critère qui est discuté (pas explicite dans le TUE) : reposera sur la capacité de l'Etat à s'intégrer, à être absorbé dans l'UE. Critère qui, cette fois, ne repose pas sur les conditions de l'Etat demandeur, mais critère qui prend en compte la vision des autres Etats membres. Il y a une référence indirecte à cette condition : chaque Etat membre doit accepter l'adhésion du nouvel Etat.

CM4 : 17/02 - absence, cours Daniel

III - Le retrait : le cas du Brexit

A la suite d'un référendum, le Royaume-Uni a fait un choix, celui de sortir de l'UE. Choix qui a été complexe à mettre en œuvre puisque les négociations ont duré plus de quatre ans pour essayer d'établir des relations pour l'après-Brexit. Cette sortie n'avait été envisagée qu'à la marge et était presque censée ne jamais voir le jour. C'est ainsi que le concevaient les rédacteurs des traités ; ils ne voyaient une Union qui ne peut que s'élargir à part qu'un Etat puisse sortir de l'Union.

Cette question de sortir de l'UE nous dit quelque chose sur la forme de l'Union ; organisation internationale ou organisation fédérale ?

En principe, dans une organisation fédérale, on ne sort pas volontairement de l'organisation. On peut faire sécession mais dans un Etat fédéral, on ne quitte pas volontairement cet Etat. L'épisode de la Guerre de Sécession en dit quelque chose : les Etats du Sud voulaient créer un nouvel Etat esclavagiste indépendant des autres Etats-Unis.

Alors que dans une organisation internationale, on peut sortir comme on veut au bon vouloir de l'Etat. Par exemple, Biden a réintégré les Etats-Unis dans les organisations internationales et Trump a fait l'inverse.

L'UE est un peu entre les deux.

A - Les généralités : qu'est-ce que cela implique de sortir de l'UE ?

Historiquement, les traités n'envisageaient pas du tout qu'un Etat puisse quitter l'Union. Donc, il n'y avait aucun article qui traitait du retrait de l'Union. Ce silence a été remis en cause par le Traité de Lisbonne un peu dans la logique que comme la constitution européenne a échoué, on va inscrire dans les traités, pour marquer le fait que les Etats-membres sont toujours souverains.

1/ Le silence des textes initiaux

Aucun texte ne posait de procédure de retrait de l'Union. En l'espèce, ce qui est important c'est l'organisation d'une procédure qui permette de déterminer comment l'Etat-membre va quitter l'Union. Parce que quitter l'UE implique un nombre de décisions conséquentes. Par exemple, il y a des questions financières à déterminer, combien l'Etat-membre doit à l'UE avant de la quitter ? A l'inverse, combien l'UE doit verser à l'Etat-membre pour chaque politique.

A partir de quand, la rupture prend effet ?

Cela va entraîner une modification des institutions : retirer les députés de l'Etat qui part ; retirer un commissaire européen. La question de la temporalité est essentielle.

Surtout, il va falloir déterminer le régime juridique applicable après sachant que pendant plusieurs années, il n'y avait plus de droits de douane, il y avait une libre circulation des personnes et des marchandises et il y avait une obligation pour l'Etat d'appliquer le droit de l'UE ce qui simplifie les rapports avec ses voisins parce qu'il appliquait le même droit que ses voisins.

Les traités étaient totalement silencieux ; la seule chose envisagée était une procédure de suspension d'un Etat-membre lorsque ce dernier porte atteinte aux droits fondamentaux de l'UE.

L'article 7 du TUE dispose que le Conseil entend l'Etat membre en question et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon la même procédure.

Si les recommandations de l'UE ne sont pas suivies, l'UE peut voter la suspension de l'Etat-membre. Cela va conduire, entre autres, à supprimer le droit de vote de cet Etat dans les institutions. Il y a également une suspension des aides de l'UE versées à l'Etat.

Pour qu'il y ait suspension, il faut qu'il y ait un vote à l'unanimité au Conseil européen. C'est pourquoi cette procédure est quasiment impossible à mettre en œuvre parce qu'il y aura toujours un ou deux Etats qui s'y opposeront par crainte qu'on leur applique cette procédure ensuite.

Les Etats préfèrent la négociation pour des raisons politiques et donc ils tentent « d'acheter » les Etats fautifs pour qu'ils limitent les atteintes à l'UE.

Avant Lisbonne c'était la seule façon de limiter un Etat dans ses relations à l'UE.

2 – La reconnaissance du droit de retrait par le Traité de Lisbonne

L'article 50 du TUE dispose que tout Etat-membre peut décider de se retirer de l'Union. C'est une vraie clause de retrait. L'article fixe ensuite les modalités pratiques de mise en œuvre ; pour sortir de l'Union, il faut d'abord une décision de l'Etat-membre.

La deuxième étape c'est l'Etat qui notifie sa décision au Conseil européen composé des chefs de gouvernement des différents Etats. Cela permet d'engager un délai de deux ans pour négocier la sortie de l'Etat. Cette négociation doit être réalisée par la Commission européenne et approuvée par les Etats-membres ensuite au sein du Conseil européen. Ce délai de deux ans était envisagé comme un délai suffisant pour négocier les relations post-Union. Il est précisé que l'Etat qui s'est retiré de l'Union peut demander à réadhérer à l'Union suivant la procédure ordinaire.

Cette clause de retrait vient acter que l'UE est avant tout une organisation internationale mais une organisation internationale qui conduit à une telle intégration des droits qu'elle justifie que soit négociée la sortie d'un Etat sur chacune des compétences.

Dans cet [article 50 du TUE](#), on trouve l'affirmation que les États-membres restent souverains dans leur choix d'adhérer ou non à l'Union. C'est en quelque sorte [l'article 4 du TUE](#) qui précise que l'Union respecte l'identité des Etats-membres et l'égalité entre les Etats-membres.

Il faut voir ces deux articles comme symbole du post-constitution européenne.

B – Le Brexit

Dans le cas du Brexit, on est en 2016, à la suite d'élections législatives au Royaume-Uni avec deux figures qui émergent : Boris Johnson et Nigel Farage ; ces deux personnalités de droite mettent dans le débat l'idée que le Royaume-Uni devrait quitter l'Union.

Le référendum a lieu le 23 juin 2016 le « leave » gagne contre le « remain ». L'argument de l'époque pour sortir de l'UE était de faire économiser 200 milliards d'euros. C'était faux et l'argent n'a pas été investi dans l'hôpital comme promis. En effet, aucun hôpital n'a été construit sur les quarante promis via l'économie qu'aurait dû faire la sortie du Royaume-Uni de l'UE.

Le Royaume-Uni sort de l'UE officiellement le 28 avril 2021. Les négociations sont officiellement ouvertes le 29 juin 2016 lorsque le Royaume-Uni notifie au Conseil européen son intention de sortir de l'Union.

En principe, le Royaume-Uni devrait sortir de l'Union le 29 juin 2018 mais la procédure va durer un peu plus longtemps : il y aura trois reports à la sortie du Royaume-Uni de l'Union. La première chose qui a été à déterminer, c'est est-ce que la notification d'un État de sa volonté de sortir c'est définitif ?

-> [CJUE, 2018, Wightman e. a. c. Secretary of State for Exiting the European Union](#) : l'article 50 n'est pas irrévocable. L'Etat peut révoquer cette notification pour rester dans l'Union. Une telle révocation a pour objet de confirmer l'appartenance de cet Etat-membre à l'Union dans des termes inchangés.

-> [CJUE, 2018, Ro](#) : quelle est l'obligation pour l'Etat qui veut partir d'appliquer le droit de l'UE ?

La Cour répond que la procédure de l'article 50 ne met pas fin à l'obligation pour l'Etat-membre de se soumettre à la supériorité du droit de l'UE ; pendant toute la période de négociation, l'Etat-membre est un État comme les autres soumis au respect du droit de l'UE.

Les traités étaient silencieux sur plusieurs éléments :

- Est-ce qu'un Etat sur le départ conserve ses parlementaires et son commissaire ?

Sachant que le lendemain des résultats du référendum, le commissaire anglais a démissionné. La réponse est oui : tant que l'Etat n'est pas sorti, il conserve ses prérogatives institutionnelles.

- Qui, au sein de la Commission, va négocier le départ ?

Le choix qui est fait à l'époque par le Président de la Commission de l'époque crée une « task-force », une sorte de commission dans la Commission. Les négociations doivent déterminer les rapports entre l'Union et le Royaume-Uni après le Brexit.

La task-force agit dans un cadre fixé par le Conseil européen : le fait de maintenir une coopération sincère et une transparence dans la procédure. Est fixé l'accord de sortie de l'UE : un premier accord est rédigé en 2018 mais qui est rejeté par le Royaume-Uni, en particulier par le Parlement. Le problème c'était la question du rétablissement d'une frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord.

Un premier accord est trouvé le 31 janvier 2020 qui prévoit une période d'un an et demi pour sa mise en œuvre. Ce Brexit montre d'abord qu'il est possible juridiquement de sortir de l'Union, la grande crainte des autres États était qu'il était la première étape du démantèlement de l'Union.

IV - Conclusion : que signifie appartenir à l'Union Européenne ? Intégration différenciée

L'UE repose sur « approfondir » les compétences et « augmenter le nombre d'États ». Cette dynamique est censée mettre en œuvre l'image de la bicyclette qui ne doit pas s'arrêter sinon elle tombe.

Sur l'approfondissement, il y a eu le rejet de la constitution pour l'Europe, ensuite on a eu le retrait d'un Etat. Ces deux éléments ont conduit l'Union à adapter sa stratégie en allant vers deux idées : la constitutionnalisation et la différenciation.

A – Constitutionnalisation

Elle a échoué d'un point de vue formel. En revanche, une constitutionnalisation substantielle est mise en œuvre par l'UE, elle est fondée sur deux objectifs :

- **Améliorer le caractère démocratique des institutions et la place des citoyens européens** : Difficile à mettre en œuvre car le fonctionnement de l'Union ne repose pas sur la séparation des pouvoirs mais sur une répartition des compétences à mi-chemin entre la préservation de la souveraineté des Etats et une technicité dans les institutions. Cet équilibre est de préserver la souveraineté des Etats et d'être organisé autour de compétences très techniques. Ces deux éléments font qu'une séparation des pouvoirs démocratique n'est pas envisageable ;
- L'Union s'est engagée dans une véritable fondamentalisation de son droit avec la **préservation des droits fondamentaux** qui est devenu un objectif assuré de l'Union. Cela est allé jusqu'à la question de l'adhésion de l'UE à la CEDH.

B – La différenciation

L'objectif est de créer différentes strates d'intégration en fonction du choix des Etats. Il existe des stipulations qui sont greffées à des traités non communautaires. Depuis la crise grecque en 2008, le choix de l'Union est de créer une différenciation par des traités internationaux qui ne s'appliquent pas à l'ensemble des Etats de l'Union qu'on ne trouve pas dans le TUE ou le TFUE :

- **Mécanisme européen de stabilité (MES)** : outil créé par un traité international qui a vocation à aider les Etats-membres de la zone euro qui font face à des difficultés de gestion de leurs dettes. Ce traité a donc été rédigé par la Commission mais ne s'applique pas à tous les Etats-membres mais seulement à ceux de la zone euro ;
- **Traité sur la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance (TSCG)** : il organise des conditions restrictives dans le contrôle que l'Union fait sur les budgets nationaux. Cette méthode intergouvernementale extérieure à l'Union est appelée « méthode de l'Union » par Angela Merkel. Cette méthode permet de faire avancer l'Union sans être bloqué par certains Etats-membres qui se refuseraient à certains traités.

Thème III : Le système institutionnel : organisation, fonctionnement et attributions

Le principe de séparation des pouvoirs ne s'applique pas à l'Union ; ça implique qu'un organe détienne des compétences relatives à un pouvoir. A fortiori, un organe ne dispose pas de deux pouvoirs.

On parle plutôt d'« intrication fonctionnelle » pour expliquer le fait que les institutions sont liées dans l'exercice de plusieurs compétences. Mais qu'il n'y a pas un pouvoir exécutif ou un pouvoir législatif. Par exemple, le Conseil et le Parlement disposent du pouvoir législatif, ce qui est un point de vue constitutionnel mais étrange. Parfois ça va être la Commission et le Conseil sachant que l'organe qui propose c'est la Commission. On n'est pas du tout sûr d'un fonctionnement constitutionnel.

Le seul pouvoir ordinaire c'est le pouvoir juridictionnel : la Cour de justice de l'Union Européenne. Pour les autres, on est sûr d'une répartition des compétences entre des éléments d'exécutif et des éléments de législatif. Parce que l'UE fonctionne sur trois idées :

- La participation des Etats-membres ;
- La démocratisation des procédures ;
- La technicité.

On a là, le Conseil, le Parlement et la Commission sachant que ce qui différencie l'Union d'un Etat fédéral c'est que la participation des Etats-membres se fait par les exécutifs nationaux et non-pas par une chambre représentant les Etats-membres comme c'est le cas aux Etats-Unis.

Cette lecture tend progressivement vers une valorisation du Parlement européen et vers une limitation des pouvoirs de la Commission. C'est l'objectif des dernières années traversé par la période de crise que l'on vit qui vient, au contraire, renforcer la figure de la Commission, en particulier de sa Présidente Ursula Von der Leyen.

La Commission, depuis le traité de Lisbonne, est soumise au Parlement ce qui pourrait supposer qu'il y ait entre la Commission et le Parlement une sorte de relation exécutif/législatif parce que le Parlement peut censurer la Commission. Dans le même temps, la Commission représente les Etats-membres. C'est la seule qui peut proposer des textes législatifs.

Cela crée une sorte de nébuleuse dans laquelle l'adoption des textes et des choix européens fait intervenir quatre acteurs différents.

I - Le Parlement

A l'origine, il ne s'appelait pas « Parlement » et il n'était pas élu. En plus, il n'avait pas de compétence décisionnelle ; il ne donnait que des avis. L'origine de l'Union est très éloignée de la logique du Parlement parce que c'est une organisation internationale avant tout. Dorénavant, le Parlement est installé juridiquement, est organisé par l'article 14 du TUE qui prévoit sa composition, ses modalités d'élection ainsi que la durée du mandat et des compétences.

Le Parlement c'est en plus l'organe qui permet de donner du sens à la citoyenneté européenne parce que le propre du citoyen, c'est le droit de vote. Le parlement permet de favoriser l'émergence de la citoyenneté européenne.

A – La composition

Le principe c'est que le Parlement européen est composé d'un nombre d'élus qui doit permettre une représentativité des citoyens européens. Le choix qui a été fait c'est celui de la pondération en prévoyant la répartition des sièges fondée sur deux critères pour essayer de trouver un équilibre entre les deux :

- La prise en compte des Etats
- La prise en compte de la population.

Il ne faut pas laisser les petits États être éclipsés par les plus grands et que les citoyens des grands États soient aussi représentés.

1/ L'élection

Le principe est celui d'une élection qui a lieu tous les cinq ans au suffrage universel direct qui soit libre et secret. On pose des garanties autour du vote. Cette élection ne doit pas porter atteinte au caractère proportionnel du scrutin. Tous les Etats sauf la France ont une dose de proportionnelle quant aux élections parlementaires internes.

L'élection doit avoir lieu de manière concomitante et du jeudi au dimanche selon les Etats. Ces élections doivent permettre d'élire un nombre de parlementaires préalablement déterminé.

La principale difficulté de ces élections c'est le taux de participation qui ne cesse de chuter d'année en année. En France on est passé de 60 à moins de 40%.

2/La répartition du nombre de sièges

L'article 14 du TUE fixe un plafond : il ne peut pas y avoir plus de 750 parlementaires. Un Etat ne peut pas avoir moins de six membres et un Etat ne peut pas avoir plus de 96 membres. Aujourd'hui, tous les sièges ne sont pas occupés parce qu'on a 720 parlementaires parce qu'à la suite du retrait du Royaume-Uni, on a gagné 73 places. On a décidé de garder 30 sièges vacants pour permettre d'intégrer potentiellement de nouveaux États sans avoir à toucher aux traités.

On applique une règle mathématique pour savoir combien de parlementaires aura chaque Etat-membre.

Ces élections permettent de créer une composition pour une législature de cinq ans qui va permettre d'avoir une tendance dans la répartition des idées politiques en Europe avec un Parlement qui est composé de plusieurs groupes mais qui reste traditionnellement dominé par la droite centrale malgré une percée de l'extrême droite.

Une fois les parlementaires élus, on leur applique un statut particulier : le statut de parlementaire européen. Ce statut a été décidé et organisé par le Parlement lui-même, ce qui démontre que le Parlement a une capacité d'auto-organisation. Il voulait créer un statut qui permette une unité dans la conception du parlementaire européen ; qu'il ne dépende pas de l'Etat-membre.

B – Le statut des membres

Il en découle que les parlementaires bénéficient d'abord d'une liberté d'expression et d'une indépendance et, comme en France, il est prévu que le vote est personnel et que le mandat impératif est nul ; le mandat est représentatif : les parlementaires ne sont pas obligés d'appliquer leurs promesses (tiens, tiens, tiens...) parce qu'ils ne représentent pas leur pays mais défendent l'intérêt général de l'Union.

Les parlementaires bénéficient d'une immunité : ils ne peuvent pas être poursuivis pour des faits relatifs à ce mandat. Ce régime d'immunité peut être levé comme on a pu le voir avec la condamnation des députés du RN en 2025.

Il y a aussi des incompatibilités : la seule prévue c'est qu'un parlementaire européen ne peut pas avoir de fonction nationale en même temps. C'est ce qui est prévu au niveau français ce qui fait que par exemple, un membre du Conseil Constitutionnel ne peut pas être parlementaire européen.

L'Union fixe un régime d'incompatibilité que les Etats-membres peuvent venir compléter.

C - Organisation et fonctionnement

-> **CJCE, 10 février 1983, Luxembourg c. Parlement** : Le principe c'est que le Parlement s'auto-organise, il est autonome. La CJUE vise à garantir l'autonomie du Parlement qui lui permet d'adopter son propre statut ou à ce qu'il y ait, au sein du Parlement, des organes élus par les parlementaires eux-mêmes : le Président du Parlement mais aussi le « bureau » qui est l'ensemble des vice-présidents qui vont avoir le rôle d'organiser la vie du Parlement ; élaborer un budget pour le Parlement. Ce bureau va organiser le temps dans le Parlement ; il va organiser le travail des sessions (= le planning du Parlement).

L'essentiel c'est le temps parce qu'en maîtrisant le temps, on décide des textes qui seront examinés.

Le Parlement siège à Strasbourg où sont tenues les 12 périodes de sessions plénières. A Bruxelles, siègent les Commissions du Parlement, qui sur le modèle de l'Assemblée nationale, travaillent les textes avant examen en séance. À Luxembourg, siège l'administration du Parlement.

D – Attributions

Progressivement le Parlement européen est devenu un vrai Parlement dans la mesure où il a deux grandes compétences :

- Participer à l'adoption de textes ;
- Contrôler la Commission.

Sur l'adoption des textes

Le Parlement a pour rôle de participer à l'adoption de textes législatifs et budgétaires. Cela est fondamental parce que les textes législatifs sont l'expression de la volonté générale de l'Union. Le budget, quant à lui, renvoie à l'idée que dans un régime démocratique, le Parlement qui représente le peuple décide de la manière dont les crédits sont dépensés et perçus.

En revanche, le Parlement n'a pas ces pouvoirs de manière exclusive ; il est concurrencé par le Conseil.

Sur le contrôle

Les **articles 14 et 17 du TUE** organisent ce contrôle politique en prévoyant que la Commission est politiquement responsable devant le Parlement. Ça a lieu lors de la nomination dans la mesure où le Parlement élit le Président(e) de la Commission sur proposition du Conseil européen.

Pendant le mandat de la Commission, le Parlement peut voter une motion de censure qui conduirait à ce que toute la Commission démissionne : la Présidente et les 26 commissaires. Cette procédure n'a jamais abouti parce que les conditions de la motion de censure sont restrictives principalement en termes de majorité qualifiée.

Ce qui s'est développé aussi avec Lisbonne, ce sont les pouvoirs d'enquête du Parlement : le Parlement européen peut adresser des questions écrites ou orales à la Commission qui est tenue de se justifier. Le Parlement européen peut créer des commissions d'enquête qui peuvent in fine aboutir à une motion de censure.

En termes de contrôle, le Parlement a un droit de recours devant la CJUE pour identifier les manquements au droit de l'Union.

En définitive, le but des traités a été d'essayer de renforcer le Parlement. Mais dans le cadre de la procédure législative, il dispose de compétences très encadrées et d'une capacité de décision qui est concurrencée par le Conseil.

CM5 : 3/03

II - Le Conseil Européen et le Conseil

Le Conseil Européen est l'organe qui donne les impulsions politiques à l'Union. Aujourd'hui, le principe est l'égalité entre le Parlement et le Conseil dans la rédaction de la loi. Ce conseil se réunit tous les 2 et 3 jours. Sa composition va dépendre des sujets abordés (ministre présent sera le ministre compétent par rapport à la thématique)

Ces 2 organes permettent d'apprécier qu'elle place on laisse aux Etats membre dans l'union, et sont tjr dans une forme de confrontation avec la commission européenne, puisque les 2 conseils représentent la somme des interets des Etats membres. A l'inverse, la commission européenne traduit l'intérêt général européen. -> Question de la nature de l'UE. Une addition d'Etats membres ? Un intérêt général qui est propre ? La répartition entre le Conseil euro et le Conseil est relativement claire

A - Le Conseil européen

Définit par l'article 15 du traité de l'UE qui défini ses compétences et sa composition. C'est le dernier né des institutions européennes puisqu'il est d'abord issu de la pratique des Etats membres qui ont souhaité se réunir initialement pour décider s'il fallait élargir l'union dans les années 60. C'est VGE qui a fait des réunions du Conseil Européen une habitude et in fine intégré dans les traités en 2007.

Le principe est que chaque Etat détermine qui le représente. Normalement dans un régime parlementaire c'est le Premier Ministre (exception culturelle française) et les régimes présidentiels par le président.

Il y a un seul représentant par Etats membres + le Président du Conseil Européen nommé par les Etats membres + le Présidente de la Commission, afin qu'elle puisse donner son avis sur les « décisions » que prend le conseil européen. Le CE se réunit sur ordre du jour déterminé par le président et a peut près 2x par semestres, et est sensé donner la politique de l'UE pour les années à venir.

Depuis la guerre en Ukraine, il y a systématiquement une décision qui concerne la place de l'Union par rapport à la protection de l'Ukraine.

Ce Conseil a pour but de définir les orientations de l'UE et les priorités de politique générale. Le Conseil n'adopte pas des actes, ni directives etc, il va seulement donner des impulsions. Pour ce faire, il se prononce par des conclusions. A la fin de chaque Conseil européen les conclusions sont publiées.

C'est un acte original qui se réfère à un vocabulaire très particulier et très peu juridique. Elles commencent par « le conseil se félicite », « le conseil prend note », « il convient » etc.

C'est au moment des réunions du Conseil que les Etats membres vont définir les politiques de l'Union. -> Comme l'article 20 de la Constitution mais au niveau de l'UE.

L'avantage du CEuro c'est qu'il va permettre de créer des accords entre les Etats membres : concernant l'Ukraine, c'est au niveau du CEuro que sont négociées les accords avec la Hongrie. = Ce qui permet aux autres institutions de les mettre en oeuvre.

De plus, le Traité de Lisbonne a donné au Conseil un rôle de décision en ce qui concerne les relations entre Etats membres : le CEuro est compétent pour intervenir dans la procédure de sanction ou retrait d'un Etat membre, ainsi que dans la procédure de négociation des Traités. Les décisions sont en principe prises à la majorité qualifiée, mais, dans la pratique elles sont toutes issues du consensus.

Le Conseil euro définit donc la politique de la nation. D'un point de vue juridique c'est assez logique car les traités conçoivent les chefs de gouv comme les représentants des Etats membres responsables devant le peuple de chaque Etat membre. Par le biais de ces chefs d'Etat ou de gouv c'est le corps électoral de chaque Etat membre qui s'exprime.

B - Le Conseil

-> A l'inverse, le Conseil est l'organe technique par excellence qui dans le trio commission, parlement, conseil, le Conseil est celui qui représente les interets de chaque Etat membre. = une sorte de conseil des ministres. Modalité de vote : unanimité (consensus) ou majorité

Pour adopter un texte européen le principe est que le Conseil et le Parlement doivent adopter le texte dans les mêmes termes. Le principe aujourd'hui est celui de la majorité qualifiée, justement pour éviter la minorité de blocage.

1/ Organisation du Conseil

Le TUE dit que le Conseil est composé d'un représentant de chaque Etat membre au niveau ministériel. Chaque Etat membre choisit quel membre du gouvernement sera présent au quel conseil, sachant qu'il y a des formes de conseil qui imposent un type de ministre en particulier. Par exemple, le Conseil Ecofin qui réunit le ministre des finances de chaque Etat membre. Chaque représentant exerce un droit de vote identique = égalité entre chaque Etat membre.

Historiquement, le Conseil se limitait à la présence des ministres des affaires étrangères et européennes, et progressivement, au regard de la technicité des sujets, les représentants des gouvernements sont devenus les ministres des matières d'un ordre du jour.

Ce conseil se réunit tous les 2 à 3 jours, sous deux formes différentes :

- Conseil affaires étrangères : réunit le ministre des affaires étrangères
- Conseil affaires générales : se décompose elle-même en 9 subdivisions :
 - conseil affaires économiques et financières
 - justices et affaires intérieures
 - agriculture et pêche
 - etc

Le Conseil est un organe qui est complexe à organiser au regard de la récurrence des réunions et de la difficulté des sujets. Raison pour laquelle on a créé le comité des représentants permanents : COREPER qui va préparer les thématiques de chaque réunion et est constitué de hauts fonctionnaires des Etats membres qui n'ont pas de pouvoir de décisions, mais en revanche vont préparer les textes / amendements.

Ce Conseil fait l'objet d'une présidence tournante : réalisé par chaque Etat membre dans un délai de 6 mois. Le but est d'organiser une égalité entre les Etats membres pour que les petits Etats et gros Etats disposent chacun de la même durée de présidence. L'inconvénient est que présider le Conseil est une tâche lourde qui implique une organisation administrative qui permette d'impulser des décisions au niveau européen. Encore faut-il avoir suffisamment de hauts fonctionnaires compétents en la matière.

Aussi, le Conseil est progressivement devenu une institution permanente, alors qu'à l'origine il se réunissait lorsque c'était nécessaire (une à deux fois par mois) aujourd'hui c'est une institution permanente au même titre que la commission.

Enfin, l'article 16 du TUE pose comme principe un vote à la majorité qualifiée, et non plus à l'unanimité, avec des exceptions lorsque cela concerne par exemple la remise en cause de proposition de la commission.

2/ Attributions

Le Conseil est impossible à caractériser par rapport au droit constitutionnel parce qu'il exerce des fonctions législatives budgétaires, et exerce aussi le rôle de coordination des politiques de l'union. Il est à mi-chemin entre législatif et exécutif. L'article 16 du TUE fait du Conseil l'organe central de l'union, dans la mesure où toutes les décisions essentielles de l'Union doivent passer par le Conseil. Les traités ont progressivement réduit le rôle de la commission au profit du Conseil. Par ailleurs, le Conseil conserve quelques compétences exclusives, comme en matière de politiques agricoles communes, politiques considérées comme étant celles où règne l'intergouvernementalité. C'est la politique la plus complexe pour les Etats membres d'un point de vue historique.

De manière générale, c'est l'organe au sein duquel sont prises les décisions politiques. Il est concurrencé par la

commission européenne.

III - La commission européenne

C'est l'organe qui représente la commission européenne, qui détermine l'intérêt de l'UE, intérêt qui transcende les intérêts nationaux. La commission est donc l'organe de l'union qui représente le mieux le caractère supra-national de l'union, et c'est l'organe qui a été, au fur et à mesure des traités, le plus affaibli. Il est dorénavant concurrencé par le Parlement et par le Conseil. La Présidente actuelle essaie de faire de la commission européenne l'élément central des décisions européennes.

En revanche, lors du premier conseil de la Paix créé par Trump, la Présidente de la commission a envoyé en tant qu'observatrice une commissaire européenne (de la Croatie). De ce point de vue là, la prise d'initiative de la présidente de la commission a été extrêmement mal perçue par les Etats membres, qui, dont leur grande majorité, ont refusé de siéger au Conseil de la Paix. Les Etats membres ne peuvent pas en revanche remettre en cause le mandat de la Présidente.

Le seul contrôle politique qui existe est de la part du Parlement, qui pourrait voter une motion de censure. Ce dont disposent les Etats membres via le Conseil c'est de la capacité de saisir la CJUE pour remettre en cause les décisions.

La commission existe depuis l'origine des traités et a été construite suivant l'idée qu'elle devait être le lieu privilégié des décisions de l'Union, car représentant l'intérêt général de l'Union. Le premier problème qu'il a fallu trancher : comment composer la commission ?

Quand il n'y avait que 6 Etats membres : compromis a été trouvé suivant lequel les 3 Etats les + peuplés (France, Allemagne et Italie) avaient 2 commissaires, et les 3 Etats les - peuplés 1 commissaire.

Un commissaire est un membre de la commission qui est chargé d'un portefeuille de compétences (comme un ministre) et au fur et à mesure de l'élargissement de l'Union, le principe a été qu'il y a un commissaire par Etat membre, et donc aujourd'hui 27 commissaires. Le Traité de Lisbonne, avec **l'article 17 du TUE** avait voulu remettre en cause cette règle en décidant qu'il ne pouvait pas y avoir + de 2 commissaires par Etat membre (mais donc un Etat peut avoir 0 commissaires) mais le Conseil Euro a pris une résolution en 2013 indiquant qu'il devait y avoir un commissaire par Etat membre.

Le premier élément pour déterminer la commission vient du Parlement : la commission est responsable devant le Parlement. C'est lui qui va élire le/la Président avec un accord politique du Conseil. Le Conseil propose un nom qui est validé ou non par le Parlement.

Une fois élu, le Président va nommer les 26 commissaires. Dans les faits il nomme les noms désignés par les Etats membres. La Présidente de la commission répartit les portefeuilles pour chaque commissaire, qui vont avoir des compétences dans chaque grande matière traitée par l'UE.

=> La répartition des portefeuilles est liée à la place des Etats dans l'Union. (Etat important = portefeuille important)

Ce caractère supranational est traduit juridiquement par l'indépendance de cette institution. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être remise en cause : l'indépendance se traduit par rapport aux Etats membres. Les commissaires sont indépendants de leur Etat membre. Le but est de créer une séparation entre les Etats membres et la commission, puisqu'il est prévu à l'article 17 que les membres de la commission ne peuvent accepter aucune instruction des Etats membres, ou d'aucun organe des Etats membres, et pour améliorer cette indépendance, il est prévu un régime d'incompatibilité entre une fonction et le fait d'être membre de la commission. Le principe est simple et est posé dans le TFUE : les membres de la commission s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur rôle de commissaires, et plus précisément, il est prévu qu'ils ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle rémunérée ou non, pour éviter tout conflit d'intérêt.

Un commissaire qui ne respecte pas ses obligations peut être sanctionné par la cour de justice, elle-même saisie par le Conseil. Cela a déjà été fait contre Edith Cresson (Première Première ministre française) forcée de démissionner en raison de soupçons sur son indépendance lorsqu'elle était commissaire, car elle avait embauché un conseiller chirurgien dentiste qui était soupçonné de problèmes de conflits d'intérêts. Par ailleurs, elle était aussi suspectée d'avoir signé des contrats avec un cabinet d'avocat luxembourgeois pour faire du lobbying.

La commission est en quelque sorte un pouvoir exécutif avec un aspect technocratique, celui de la rédaction de directives ou règlements, qui seront ensuite transmis au parlement et au Conseil.

Pour justifier le rôle de la commission et sa soumission au Parlement, a été créé en 2010 le discours sur l'état de l'Union, discours par lequel, le Président de la commission présente devant les parlementaires les politiques à mener pour l'année à venir, dans le cadre des conclusions fixées par le Conseil Européen. Ce discours est emprunté aux Etats Unis et permet en quelque sorte d'affirmer le lien entre un exécutif, la Commission, et un législatif, le Parlement, sachant que le Parlement représente les citoyens européens et qu'il peut engager la responsabilité de la Commission.

=> Créé un lien entre les citoyens et l'Union.

B - Les attributions de la commission

C'est l'article 17 qui les organise. Elle promeut l'intérêt de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Le rôle fondamental de la commission est de représenter cet intérêt général européen.

La commission s'appuie sur une structure administrative qui va lui permettre d'écrire l'ensemble des projets, raison pour laquelle elle est l'initiateur des différents projets.

-

-

- elle est le pouvoir exécutif dans ses 2 facettes :

- elle va exécuter le budget européen : c'est elle qui va pouvoir payer les sommes engagées par l'UE

- va exercer un pouvoir exécutif résiduel d'application des textes généraux : il est résiduel parce que le principe en droit de l'UE est que ce sont les Etats membres qui sont chargés d'appliquer le droit de l'union. Exception : dans certains cas, les textes européens peuvent donner à la commission le soin de prendre des mesures d'application

- la commission représente l'UE dans les différentes instances, sauf en ce qui concerne la politique étrangère (PESC).

C'est elle qui négocie au nom de l'union des traités de libre échange.

L'ensemble de ces organes cohabitent avec pour objectifs de déterminer le droit applicable au niveau de l'union et les évolutions de l'Union. Ils cohabitent principalement en ce qui concerne l'adoption des textes européens, la manière de prendre une décision européenne. Là encore, l'UE se distingue de la structure nationale des Etats membres avec un processus de décision qui n'est pas celui de la séparation des pouvoirs, mais celui de l'interaction fonctionnelle = l'intervention de chacun des organes dans le processus de décision. L'idée est de donner une place à chacun des 4 organes, mais une place qui n'est jamais parfaitement législative ou exécutive.

Thème 4 : Système institutionnel : processus décisionnel

Le principe posé est celui du principe d'équilibre, cité pour la première fois par la [CJUE du 13 juin 1958, Meroni](#). Dans cette décision, la cour dit que l'équilibre des pouvoirs est la caractéristique de la structure institutionnelle de la communauté, et est donc une garantie fondamentale organisée par les traités. L'équilibre n'est pas démocratique mais juridique, car repose simplement sur la participation de chacun des organes à la prise de décisions.

Chaque organe ne peut intervenir que dans le cadre institutionnel organisé par les traités et qu'un organe qui méconnaîtrait la répartition des compétences pourrait faire l'objet de poursuites devant la cour de justice. La cour peut considérer qu'un texte est irrégulier car adopté suivant une procédure elle-même irrégulière.

Pour adopter un acte de droits dérivés il y a un processus qui repose sur un triangle : commission, parlement et conseil. Ce triangle fait aujourd'hui intervenir un 4^e organe : le conseil européen. Le Conseil n'intervient toutefois pas dans la procédure, il intervient en amont.

Ce processus triangulaire s'adopte aussi pour l'adoption du budget. Ce triangle doit respecter un principe d'autonomie, mais aussi un principe de coopération loyale entre les 3 institutions : [art 4 paragraphe 3 du TUE](#) et qui impose à ce que les institutions, en plus de respecter leur attributions, assurent le bon déroulement du processus décisionnel. Pour la cour de justice, une institution qui repète stricto sensu les traités pourra être condamnée si elle a agi de façon déloyale.

[Arrêt 30 mars 1995, Parlement c/ Conseil](#) : JP constante de la cour qui impose ce principe de coopération loyale, repris aujourd'hui dans le TUE.

Progressivement, le processus décisionnel est devenu transparent : on peut accéder à l'ensemble des documents servant à la construction des textes. Il y a une possibilité, offerte aux citoyens, d'avoir accès à ces documents.

I - La procédure législative

Historiquement, cette procédure était extrêmement simple : pour avoir un texte de valeur législative, il fallait une proposition de la Commission, ensuite un avis du Parlement puis un vote du Conseil. Les traités, progressivement, ont essayé de rééquilibrer ce processus en créant différentes procédures législatives, la plus importante étant la procédure de coopération, qui faisait intervenir le parlement dans la modification du texte, mais on laissait au Conseil le dernier mot. C'est seulement avec le traité de Lisbonne qu'on pose comme principe que la procédure législative ordinaire repose sur la codécision entre le Parlement et le Conseil.

Aujourd'hui, il y a deux procédures législatives :

- une ordinaire qui laisse un équilibre parfait entre Parlement et Conseil
- des procédures législatives spéciales qui maintiennent une inégalité entre le Parlement et le Conseil, au profit du Conseil.

Au niveau de l'Union, on a une définition du texte législatif qui est purement formel : est un texte législatif le texte adopté soit par la procédure législative ordinaire, soit par la procédure législative spéciale.

Peu importe la procédure, les textes auront la même valeur. C'est ce que dit la CJUE dans l'affaire du [6 juillet 2017, République slovaque et Hongrie c/ Conseil](#).

A - L'initiative de la Commission

Le principe : un acte de droit dérivé de l'union ne peut intervenir qu'à l'initiative de la Commission, sauf en matière de politique de sécurité et de justice. En dehors de ces domaines, la Commission va donc réguler l'activité législative, tant sur la fréquence que sur le fond : elle décide du quand et du quoi.

Cette proposition doit être motivée : la commission doit expliquer les raisons qui justifient l'adoption de tel ou tel texte.

La commission a aussi l'obligation de fournir des annexes explicatives.

Mais ni le Parlement ni le Conseil ne pourront proposer le texte : la seule chose qu'ils peuvent faire est de demander à la commission de déposer un texte. La protection de cette initiative va consister à ce que le Parlement et le Conseil ne puissent pas dénaturer un texte proposé par la commission.

Le P et le C ne peuvent pas modifier un texte pour l'amener vers un sujet qu'il voudrait traiter, car reviendrait à contourner le pouvoir d'initiative de la commission. La **CJCE dans l'affaire Eurotunnel 1997** considère qu'il y a une atteinte au principe de coopération loyale lorsque les amendements du P ou du C en viennent à dénaturer l'initiative de la commission. La protection du rôle de la commission conduit à limiter la capacité de décision du P et du C.

Pour le protéger, les traités prévoient par ailleurs que toute modification d'une proposition de la commission ne peut être votée par le Conseil qu'à l'unanimité.

CM6 : 10/03

Un texte de nature législative est un texte adopté suivant la procédure législative. Au niveau de l'Union il n'y a pas de séparation entre l'article 34 et 37 de la Constitution. Le domaine de la loi est le domaine ordinaire, la procédure législative est la procédure ordinaire. La procédure exécutive qui ne relève que de la Commission va intervenir dans 2 hypothèses :

-> l'acte adopté avec la procédure législative (règlement ou directive)
- soit cet acte renvoie le soin à l'exécutif de l'Union de le préciser
- pouvoir exécutif européen exercé par la Commission qui peut venir préciser un acte législatif, sachant que l'acte législatif pourra être une directive ou un règlement. La procédure ne donne pas la nature de l'acte. Il y a une dichotomie entre procédure qualifiée de législative ou d'exécutive et dans le même temps ces 2 procédures peuvent permettre d'adopter des actes de même nature (directive ou règlement). Cela veut donc dire que la Commission a l'initiative législative + c'est elle qui exerce le pouvoir exécutif. Sans la Commission il ne peut pas y avoir de droit dérivé de l'Union, puisque soit c'est une procédure législative donc Commission à l'origine, soit procédure exécutive et l'acte est adopté par la Commission. Dans les deux cas on a besoin de la Commission.

Par ailleurs, la Commission a un moyen de protéger son acte : pendant la procédure législative elle va donner son avis sur les propositions de modification du Parlement et du Conseil. Cela veut dire qu'après le dépôt du texte elle reste dans la procédure, et en particulier, si elle émet un avis négatif sur cette proposition de modification, le Conseil devra adopter le texte à l'unanimité. C'est un moyen de protéger le texte de la Commission contre le Parlement et les États membres.

La Commission, si on a restreint ses compétences, elle demeure la pierre angulaire de l'adoption des textes euro, en particulier des textes de droit dérivé.

B - La procédure législative

Deux bases juridiques sont envisageables : la procédure ordinaire et les procédures spéciales

-> Si la matière concerne les éléments fondamentaux des États membres, il y aura une primauté au Conseil dans la procédure législative. En matière de PESC, il y a une procédure spéciale qui va surévaluer le rôle du Conseil. À l'inverse, lorsque la question touche à la démocratie européenne, c'est le Parlement qui est surévalué dans la procédure. Le traité de Lisbonne a simplifié les choses en créant une procédure de plein droit qui s'applique par principe, alors qu'initialement il y avait 4 à 5 procédures législatives applicables.

1) La procédure ordinaire

Cette procédure fonctionne sur un équilibre relativement simple :

- la commission écrit le texte
- il y a une co-décision entre le Parlement et le Conseil : lecture du texte.

C'est le Parlement Euro qui va examiner en premier le texte et proposer des amendements. Ensuite le texte va au Conseil qui a deux choix :

- voter le texte du Parlement : le texte est adopté
- faire d'autres propositions sur le texte : deuxième lecture au Parlement

-> Deuxième lecture :

- Le Parlement vote le même texte que le conseil : adoption du texte
- Le Parlement rejette le texte : la procédure prend fin
- Le Parlement vote le texte mais modifié : repart au Conseil

=> Le Parlement a la capacité de mettre fin à la discussion en votant contre le texte (ce qu'on a pas en France). Aussi, le Parlement garde le droit de modifier le texte : c'est le vrai apport de Lisbonne car avant le Parlement ne donnait qu'un avis.

-> Au bout de deux échecs on réunit des représentants du Conseil et du Parlement pour trouver un compromis entre les 2 institutions.

-> Troisième lecture :

- adopté
- rejeté

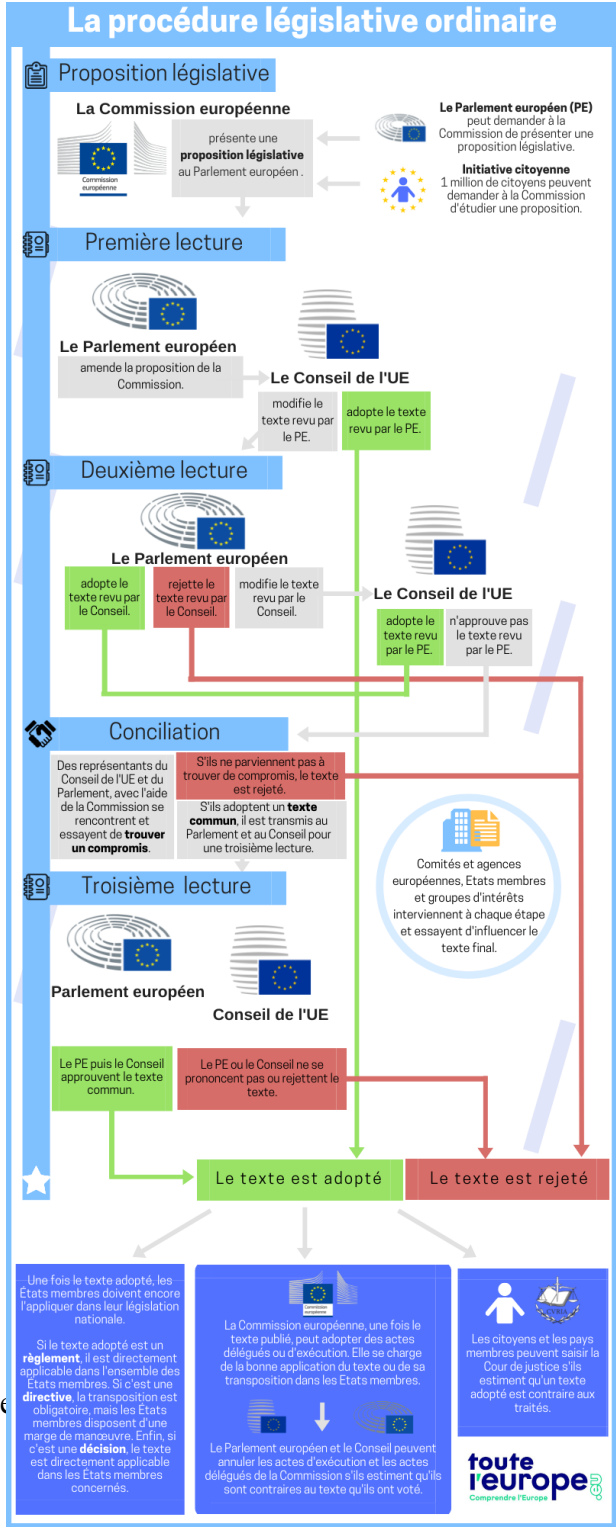
Au niveau européen c'est le compromis qui l'emporte très souvent, raison pour laquelle dans la majorité des cas la procédure aboutit dès la première lecture du texte puisque le Parlement va généralement proposer des amendements aussi souhaités par le Conseil.

Cette procédure a permis de créer un équilibre entre le triumvirat avec une véritable revalorisation du Parlement. Se pose la question d'étendre cette revalorisation du Parlement en introduisant des mécanismes d'initiative parlementaire ou d'initiative citoyenne. Il existe au niveau européen la capacité pour les citoyens de demander au Parlement de se saisir d'une question. Le problème c'est que le Parlement n'a pas la capacité de faire de ces initiatives citoyennes des initiatives législatives.

Cette procédure va permettre d'adopter ensuite soit un règlement soit une directive. Ce qui va justifier la différence entre les deux ce sont deux éléments :

- la matière : le traité prévoit parfois que dans certaines matières il faut une directive
- la volonté de la commission : un règlement a l'avantage d'être directement applicable sans transposition, il y a la certitude d'avoir une application uniforme du droit dérivé. La directive laisse elle une certaine marge de manœuvre aux États membres puisqu'ils vont la transposer dans leur État.

Cette procédure se complète de procédure législative spéciale



2) Les procédures législatives spéciales

Si la matière intéresse les Etats membres, alors le Conseil va être le seul à voter le texte, le Parlement ne donnera qu'un avis. A l'inverse, si le texte concerne l'élection des Parlementaires euro le Parlement sera le seul à le voter, le Conseil ne donnera qu'un avis.

Ce processus législatif va permettre de faire apparaître un acte. Au cours du processus le législateur européen va pouvoir décider de déléguer à la Commission un pouvoir exécutif délégué : article 290 TFUE. Cela veut dire que la commission pourra intervenir seule pour venir compléter l'acte et en l'espèce, ce pouvoir délégué ne peut concerner que les éléments non essentiels du domaine traité par l'acte. Ce qui veut dire que le législateur européen a une obligation : épuiser une compétence qui est de définir les éléments essentiels de l'acte, mais il peut renvoyer à un pouvoir exécutif délégué le soin de préciser ces éléments essentiels.

Pour la [CJUE arrêt Parlement c/ Conseil 2012](#) : la Cour précise que le législateur européen devait se fonder sur des éléments objectifs pour déterminer ce qui est ou pas essentiel. In fine, l'acte d'exécution aura la même portée et le même statut que l'acte législatif. (directive d'exécution par ex), la seule obligation de cet acte est d'être conforme à l'acte qu'il exécute. Ce qui veut donc dire qu'on va avoir deux directives : une adoptée par la procédure législative et l'autre par la procédure exécutive. Cette seconde directive est soumise hiérarchiquement à la première.

Cette procédure législative s'accompagne d'une fonction d'exécution qui est principalement mise en œuvre par la commission

II - Fonction d'exécution

Le principe fixé par les traités est qu'il appartient aux Etats membres de prendre les mesures d'exécution des actes européens. La transposition d'une directive est une forme d'acte d'exécution de cette directive, de la même manière pour mettre en œuvre des règlements euro, les Etats membres vont parfois adopter des normes nationales.

L'exception est qu'il peut exister un pouvoir d'exécution résiduel lorsqu'il est nécessaire que les éléments d'exécution soient identiques entre les Etats membres. Parce que le droit de l'UE est appliqué de manière uniforme entre tous les Etats membres. Ce pouvoir d'exécution est exercé par la commission au nom de l'UE, mais les Etats membres vont intervenir dans le processus.

La commission va adopter l'acte d'exécution mais elle va devoir respecter la comitologie = intervention de comité. C'est une pure création européenne qui désigne les procédures dans lesquelles un acte est pris après avis de comité. En l'espèce, en matière d'exécution il y a des comités qui représentent les Etats membres en fonction des différents domaines. Ces comités vont émettre un avis avant que la commission prenne son acte. Cet avis permet aux Etats membres d'avoir un droit de regard sur les actes d'exécution, et éventuellement de s'opposer politiquement à ces actes. Il est politiquement très complexe pour la commission de s'écarter des avis des comités dans la mesure où la commission doit préserver la place des Etats membres. Cette procédure interviendra pour les 2 hypothèses d'actes exécutifs :

- délégation par le législateur européen
- article 291 du TFUE : permet à la commission, lorsque c'est justifié, de prendre des mesures d'exécution uniforme, alors qu'en principe il appartient aux Etats membres d'exécuter les actes européens.

Que ce soit au niveau législatif ou exécutif, il y a toujours dans l'adoption des actes une intervention de plusieurs autorités européennes pour respecter un équilibre entre l'intérêt européen et l'intérêt des Etats membres. Ce qui fait que l'union européenne ne cherche pas la procédure la plus démocratique mais la procédure qui permette de préserver les différents intérêts (nationaux et européens), c'est pour ça que le schéma national n'a pas été strictement transposé au niveau européen.

Thème 5 : Les actes juridiques de l'Union Européenne

Au niv euro le premier élément fonda de distinction est la diff entre source primaire et dérivé. Cette diff permet de bâtir une sorte de hiérarchie des normes européennes avec au sommet les sources primaire que la Cour qualifie depuis les années 80 de charte constitutionnelle de base de l'UE. Jp : [Parti ecolo les Verts 1996](#)

La cour assimile le droit primaire au droit constit, ce qui a pour conséquence que le droit dérivé a pour obligation de respecter le droit primaire, puisqu'il vient préciser comment adopter le droit dérivé et vient poser des limites et contraintes juridique au droit dérivé. Le droit dérivé, lui est le droit adopté par les organes et institutions de l'Union sur le fondement du droit privé.

Le droit primaire, auj, contient les 2 traités : TUE et TFUE, mais aussi la Charte des droits fondamentaux de l'UE, dont l'article 6 du TUE dit qu'elle a la même valeur juridique que les Traités.

A ces 3 textes, il faut ajouter dans le droit primaire tous les protocoles additionnels qui sont des traités qui viennent préciser le TUE et le TFUE. On a aussi les accords d'adhésion à l'UE des Etats membres car ce sont des traités internationaux qui modifient l'UE. En revanche, les déclarations des Etats membres qui sont annexées aux Traités n'ont pas de valeur contraignante et donc pas droit primaire.

Reste les Principes généraux du droit de l'UE, qui sont donc les principes dégagés par la CJUE.

I - Les Principes Généraux du droit européen

La question qui se pose est de savoir si la cour de justice peut créer des normes et principes qui ne sont pas inscrits dans les traités et les imposer aux institutions européennes et aux Etats membres.

Au niv de l'UE il n'y a pas, comme au niv international, un article qui fasse référence aux PGD. Par exemple, les stipulations relatives au statut de la CIJ contiennent un article 8 qui précise que la Cour peut se fonder sur les principes généraux de droits reconnus par les nations civilisées. La cour a donc une habilitation pour créer de nouvelles normes qui découleraient des principes communément admis par les nations civilisées.

Au niv européen il n'y a pas ce type de stipulation, ce qui fait qu'il y a une vraie controverse sur la capacité pour la cour de créer des normes de droit primaire par sa JP. Derrière cela il y a une problématique d'équilibre des institutions européennes et du respect de la volonté des Etats membres. Si la cour se reconnaît un tel pouvoir de créer des PGD, cela veut dire qu'elle va pouvoir opposer aux Etats membres des principes auxquels ces Etats membres n'ont pas consenti explicitement, car ne sont pas dans les Traités. Pour ce faire, la cour essaie de justifier la création de PGD en se fondant sur certains textes ou certaines pratiques. Il y a deux éléments principalement invoqués par la cour pour fonder un PGD :

- la cour se fonde parfois sur le CEDH : elle va en tirer un PGD en s'appuyant sur le fait que les Etats membres de l'Union sont aussi membres de la Convention européenne. [JP : Nold 1974](#)

- le fait pour la cour de faire référence aux traditions constitutionnelles communes pour dégager des PGD européens. Cela revient pour la cour à considérer que lorsqu'un principe fait l'objet d'un consensus relativement important entre les Etats membres, la cour peut faire de ce principe une norme primaire du droit de l'UE. [Arrêt 1970 International Ender](#)—

Si les Etats membres s'opposent aux PGD ils ont la possibilité d'introduire dans les traités une stipulation qui remet en cause la JP de la cour.

Jp : Kadi 2008

-> Ils doivent respecter les traités car pour la Cour ces PGD ont un rang constitutionnel. Au niveau européen, il y a une hiérarchie des normes entre les actes de droit primaire et les actes de droit dérivé. En revanche il est plus complexe de construire une telle hiérarchie au sein des actes de droit dérivé qui sont différents et parfois dépourvus de fondement juridique.

II - La typologie des actes

La typologie est effectuée par un texte : **l'article 288 du TFUE** qui édicte 4 catégories :

- le règlement : portée générale + application directe dans tous les Etats membres

- la directive : obligation de résultat + choix des moyens aux Etats membres

=> 2 principaux textes qui parfois cohabitent dans une même politique publique. Il arrive qu'on parle de « paquet européen » : plusieurs textes sont adoptés pour une politique définie.

- décision : désigne que des destinataires précis, par exemple un Etat membre qui est visé par une décision prise par la Commission.

- recommandation / avis : pas de valeur juridique car ne lie pas ceux à qui ils sont adressés.

Cette liste d'actes sont les actes de la nomenclature cités par les traités. Mais à côté de ça il y a les actes hors nomenclature qui ne reposent donc pas sur l'article 288 du TFUE.

Au niveau européen on ne peut pas transposer la logique nationale en ce qui concerne la hiérarchie des normes : un règlement n'est pas supérieur à une directive, et une décision est par principe inférieure au règlement ou à la directive. Ce n'est que du cas par cas qui va permettre d'établir une potentielle hiérarchie des normes : elle n'est pas liée au nom de l'acte mais seulement à la procédure d'adoption (législative ou exécutive).

- Droit primaire

- Droit dérivé

- Actes de bases (procédure législative)

- Actes pris sur leur fondement (procédure exécutive)

En droit de l'UE le caractère législatif ne renvoie pas à une matière ou un type d'acte.

Enfin, les actes hors nomenclature, atypique, sont des actes qui ont principalement pour but de permettre de réguler le fonctionnement de l'UE ou de produire de la doctrine administrative. Par ex : en droit fiscal il y a la DGFIP qui adopte des milliers d'actes qu'elle publie : explique comment et pourquoi est soumis un impôt, elle précise ce que la loi ne dit pas, c'est donc de la doctrine.

A - Les actes de la nomenclature

Ce sont les actes cités par l'article 288 du TFUE, sachant que pour la cour de justice le nom de l'acte ne permet pas de qualifier l'acte : JP 1962. Pour déterminer si on est face à un règlement, directive ou décision il ne faut pas regarder la dénomination de l'acte mais son contenu et caractéristiques. Or, la catégorie de l'acte va avoir une influence directe sur l'obligation des Etats vis-à-vis de l'acte et sur les effets produits par cet acte.

1) Règlement

Principale source de droit dérivé de l'union, intrinsèque à l'Union : permettre une application uniforme et directe de l'union. Ces règlements ont 3 caractéristiques :

- **Portée générale** : s'appliquent à des situations générales et impersonnelles, comme la loi en droit national. Ils ne concernent pas un ou des Etats en particuliers, ils s'appliquent à tous. Pour la cour, ce règlement s'applique à des situations déterminées objectivement et à l'égard de personnes appréhendées de manière abstraites

- **Force obligatoire** : Ce règlement s'impose aux institutions européennes, aux Etats membres et aux particuliers. Ce qui veut dire que les Etats membres n'ont pas la possibilité d'appliquer de manière incomplète un règlement : l'ensemble du texte devient immédiatement applicable dans tous les droits nationaux. La cour rappelle qu'un Etat qui refuse

d'appliquer une partie du règlement reconnaît le droit de l'UE : [arrêt 1973 Commission c/ Italie](#).

- **Directement applicable** dans tous les Etats membres : le droit produit par un règlement dès sa publication est opposable aux Etats membres et invocable dans tous. Il est pas nécessaire que des actes de transposition soient adoptés : devient immédiatement du droit applicable. Ex : règlement de 2016 RGPD relatif à la protection des données personnelles

L'Etat membre ne doit pas adopter des mesures qui empêcheraient l'application du règlement dans l'Etat.

Le règlement est applicable dans « tout Etat membre » : les traités ne font pas du règlement un acte à destination de Etats, sinon les traités auraient été écrit « le règlement est applicable par tout Etat membre ». Ils se destinent aux individus des Etats.

Le principe retenu par la cour est que le règlement engendre des droits et obligations en lui-même.

Ainsi, le règlement est l'acte ordinaire de l'UE qui s'applique à l'ensemble des résidents.

2) La directive

Les directives reposent sur l'idée que les institutions européennes imposent aux Etats une obligation de résultat en laissant le soin aux Etats de choisir les moyens dans un délai déterminé pour arriver au résultat prévu par la directive, c'est ce qui fait qu'en droit national la transposition d'une directive est une obligation constitutionnelle qui repose sur l'article 88-1 de la constitution (en France) et qui a été interprété par le Conseil comme imposant l'obligation au législateur de transposer dans les temps les directives européennes. Décision du CoCo 2004 : loi pour la confiance dans l'économie numérique.

La directive se caractérise par une procédure normative à double intervention : droit européen et ensuite le droit national. [La cour de justice 1993 Gibraltar c/ Conseil](#) : parle de mode de législation ou de réglementation indirect.

La directive repose sur 2 éléments :

- elle est une portée obligatoire, mais qui, à la différence du règlement, ne s'adresse pas aux particuliers mais aux Etats membres : c'est donc un acte individuel. Mais comme elles impliquent une transposition par tous les Etats membres elles ont in fine une portée générale de manière indirecte.

CM7 : 17/03

- question de savoir si la directive a une intensité normative ou une force normative de même nature que le règlement. Tout va dépendre de la directive parce que c'est un acte particulier. Il y a des directives qui pour atteindre des résultats, laissent une marge de manoeuvre importante aux Etats membres et à l'inverse, il y a des directives dont la formulation se rapproche de celle d'un règlement (imposent aux Etats une obligation de résultat et un moyen pour y parvenir). Dans une même directive il peut y avoir un article qui pose qu'un objectif à atteindre et un article 2 qui va donner un autre objectif et va préciser les moyens pour y parvenir. [Arrêt Arcelor 2007](#) fonde sa distinction sur le fait qu'une directive est impersonnelle et précise. Mais elle implique un acte de transposition. Si l'acte de transposition est un décret qui transpose une norme inconditionnelle et précise qui ne laisse pas de marge de manoeuvre à l'Etat, le décret correspond précisément à ce que dit la directive. Donc contrôler la constitutionnalité du décret revient à contrôler la constitutionnalité de la directive, donc incompétence du CE.

[Décision Air France 2021](#) : principe de l'interdiction de déléguer les mesures de police administrative : existe pas en droit de l'UE mais en droit interne oui.

Le problème des JP nationales repose sur le fait que la directive n'a pas d'unité juridique outre le fait qu'elle implique un acte de l'Etat membre, acte qui va dépendre de l'organe même de cet Etat membre.

Si la directive est relative au domaine de l'art 34 on prendra une loi, si article 37, on prendra un acte administratif (décret). Sur ce point là, l'UE indique jamais par quel contenant juridique l'Etat doit transposer la directive.

=> Pure volonté de l'Etat on fonction de son organisation.

Le seul critère pour la CJUE c'est que l'Etat membre doit choisir le contenant juridique (l'acte) qui permette le mieux d'assurer l'effet utile de la directive : [arrêt 1976 « Royer »](#)

Ce qui justifie que la cour considère qu'une circulaire peut avoir des effets juridiques insuffisants pour transposer efficacement une directive. Ce qui veut dire que les Etats membres ont le choix mais doivent faire un choix pertinent, et le cas échéant il peut y avoir un recours en manquement contre ces Etats membres.

En principe, ce qui caractérise la directive c'est qu'elle est pas directement applicable : la directive ne crée pas de droit et d'obligation pour les individus, à la différence du règlement. Ne pourra être utilisée que dans 2 hypothèses :

- l'Etat a transposé dans les temps et on pourra la mobiliser pour contester l'acte de transposition
- l'Etat a pas transposé dans les temps : possibilité d'engager des poursuites contre l'Etat pour non respect de l'obligation de transposition et la directive deviendra invocable.

En dehors de ces 2 hypothèses, ce qui crée des droits et obligation ce sont les actes de transposition.

À côté des règlements et des directives qui ont une vocation générale il y a les décisions

3) Les décisions

Actes qui ont un caractère obligatoire et qui, généralement, concernent certains destinataires particuliers. Il existe des décisions à vocation générales et impersonnelles. Ce sont généralement des actes de la commission qui concernent l'utilisation des ressources de l'union. Mis à part cette exception, une décision est en principe un acte individuel (concerne des gens en particuliers).

La décision va être d'effets directs si elle impose une obligation qui est suffisamment inconditionnelle et précise : si cette décision peut s'appliquer sans intervention de l'Etat membre. [Arrêt 1970 Franz Grad](#).

Généralement les décisions sont des actes des organes de l'Union, principalement de la commission, qui vont concerner certains Etats membres. L'acte typique est la décision prise par la commission relative à une aide d'Etat.

-> Pour assurer une libre concurrence entre les entreprises des Etats de l'Union, les Etats doivent s'abstenir d'aider une seule des entreprises. Si les Etats commettent une telle méconnaissance de la libre concurrence la Commission peut prendre à leur encontre des amendes qui sont des décisions exécutoires et individuelles (ex : Air Corsica).

4) Avis et recommandations

Ce sont en principe des actes qui n'ont pas un caractère obligatoire et qui peuvent être pris par certains organes limitativement énumérés par [l'article 292 du TFUE](#). Ces recommandations peuvent être adoptées par le Conseil, la commission ainsi que par la BCE. L'organe qui est exclu de ce pouvoir de recommandation est le Parlement.

- Avis : actes qui vont exprimer ou diffuser une information

- Recommandations : invitent les Etats membres ou d'autres personnes juridiques à suivre un comportement déterminé.

La cour considère depuis [arrêt 1989 Grimaldi](#), qu'il est possible de contester les avis et recommandations si ces actes conduisent à influencer le comportement des personnes à qui ils s'adressent.

L'article 288 du TFUE liste 4 types d'actes qui est censée être limitative. Mais ce sont développés des actes atypiques, hors nomenclature. Ce sont des actes qui ne sont pas inclus dans l'article 288 du TFUE

B - Les actes hors nomenclature

Dans l'UE il ya des actes adoptés et publiés et qui parfois reposent sur aucune obligation textuelle. Il y a certains articles du TFUE qui ont créé des catégories d'actes en dehors de l'article 288. Il y a d'une part des actes hors nomenclature qui ont un fondement juridique : règlement intérieur de chaque organe (sont prévu par le TFUE et permettent au P ou au Conseil de préciser leur modalité de fonctionnement).

Il existe d'autre part des actes atypique qui n'ont aucun fondement juridique comme le **livre blanc**. C'est un acte édicté par l'UE et précise comment une politique publique devrait etre mise en oeuvre a l'avenir. Ces livres blancs sont adoptés par la commission et sont donc relatif a la construction d'une future politique publique.

Il y a aussi les **lignes directrices** qui sont adoptés par la Commission et qui ont pour but de préciser l'application des directives ou des règlements, et qui peuvent donc avoir une juridicité relativement importante.

Enfin, il existe aussi des **résolutions** du parlement européen. Il s'est autorisé la capacité de produire des actes non prévus par les traités : les résolutions. Ils ont une juridicité très faible car concernent simplement une prise de position collective de l'Union.

Pour autant, la cour a jugé que ces actes sans fondement juridique pouvaient être adoptés à la conditions de respectr les trautes de l'Union. La Cour admet que les diff organes de l'union puissent produire de la soft law, du droit mou ou souple et la cour admet aussi qu'elle est compétente pour contrôler ces actes s'ils ont une influence sur le comportement des personnes auxquelles ils s'adressent.

La cour considere que les lignes directrices de la commission qu déterminent comment calculer le montant des amendes relatives au nom respect de la libre concurrence, la cour admet que ces lignes directrices énoncent une règle de conduite et sont donc contestable devant elle. De la même façon, la cour a inclu dans son champ de contrôle les délibérations adoptés par les Etats membre du Conseil : [arrêt 1971 Commission c/ Conseil \(AETR \)](#).

-> Pour la cour une pris de position des Etats melbres au conseil est une source du droit puisqu'elle a une influence sur le droit appliqué par les Etats membres. C'ets donc un moyen pour la cour d'en récupérer le contrôle et de venir potentiellement limiter les délibérayions réalisées par les Etats membres. Dans le contrôle de la Soft Law il ya deux exigences qui cohabitent :

- exigence de controler la régularité de textes qui ont des conséquences similaire a un acte juridique
- exigence relative aux rapports entre les organes : + la cour étend son contrôle + elle fait repsecetr le principe de conventionnalité. Mais en même temps ca lui donne un droit de regard sur ce qui est fait par ses organes. => politique jurisprudentielle de la cour qui vise a accroître ses domaines de compétence.

D'un point de vue pratique, ces actes sont fondamentaux parce que dans le domaine des affaires une simple recommandation peut avoir des conséquences similaires a l'adoption d'un règlement.

Depuis les années 80 ces actes hors-nom de développent bcp au point que dorénavent ils sont publiés au journal officiel de l'UE.

III - Le régime des actes

En droi de l'UE il y a deux PGD de l'UE qui s'imposent a tous les actes de l'union :

- la sécurité juridique : posée par la cour en [1961 « Snupe »](#), toute norme européenne doit être prévisible pour les justiciables, ce principe impose d'abord une double prévisibilité : prévisible temporellement + prévisible au fond.

Matériellement, la norme juridique ai été envisageable. Il faut que toute norme européenne soit suffisamment précise pur etre applicable sans difficulté d'interprétation.

- la confiance légitime : principe qui n'existe pas en droit français et que le CE refuse de reconnaitre, mais que la CJUE a reconnu dès [1973 dans Commission c. Conseil](#). Ce principe est l'spect subjectif de la sécurité juridique

la sécu juridique implique des obligations objectives (la norme doit etre suffisamment claire et prévisible). Ce sont des obligations qui s'imposent sans point de vue particulier. La norme ne doit pas etre prévisible pour une personne donnée. La cour va regarder si objectivement parlant il été possible d'imaginer l'adoption de cette norme. La confiance légitime repose au contraire sur la vision subjective de ceux qui vont recevoir la norme. Par exemple, la confiance légitime impose a ce que les institutions de l'Union ne changent pas les règles applicables a une situation juridique sans que ce changement ne soit progressif.

En droit francais, ce principe n'est pas applicable sauf lorsqu'il s'agit d'appliquer le droit de l'UE : [CE 2010 Syndicat CFDT](#).

A - Les règles formelles

Concernent deux thématiques :

- **opposabilité du droit de l'UE** (déterminer le moment a partir du quel une norme édictée au niveau de l'Union est opposable et donc crée des droits et obligations). Intervient grace a la publication de l'acte, qui est réalisé au journal officiel de l'UE. Les règlements et directives et décisions générales et impersonnelles sont forcément publiées au JOUE. C'est a partir de leur publication qu'il vont acquérir une force juridique. Les règlements deviennent immédiatement applicable aux individus et les directives ont une force juridique vis a vis des Etats. Pour les actes qui ne sont pas généraux et impersonnels, l'acte devient obligatoire dès lors qu'il est notifié aux personnes qu'il concerne. C'est a partir de ce moment que l'acte va créer des droits et obligations. La notification implique que l'acte ai été envoyé a son destinataire et que la personne ai pu en prendre connaissance. Cette double condition est posée par [JP 1973 « europe emballage c. Commission »](#). Si ces règles ne sont pas respectées ça n'a pas de conséquences sur la validité de l'acte. Un acte non notifié n'est pas déclaré inconstitutionnel parce qu'il n'a pas été notifié. En revanche, tant qu'il n'y a pas de notification et de publicité qui permette de prendre connaissance de l'acte, l'acte n'a pas d'effets obligatoires, il n'est pas opposable aux personnes juridiques concernés. On ne peut pas nous reprocher de ne pas avoir appliqué cet acte.

- les conditions qui vont justifier la **validité de l'acte et la combinaison de l'opposabilité** et de la validité va permettre a cet acte juridique de véritablement exister. Un acte de droit de l'union doit respecter 3 conditions cumulatives :

- signé : obligation posée par le TFUE mais n'a pas de conséquence sur la validité de l'acte.
- motivé : principe que la motivation doit permettre aux individus de comprendre pourquoi et comment ils doivent appliquer cet acte. Cette obligation de motivation ne concerne que les actes indiv et le non respect de cette forme conduit a invalider l'acte. cette motivation doit préciser l'ensemble de elements de fait et de droit qui justifie l'adoption de cet acte. + l'acte est individuel + l'exigence de motivation est importante. Pour les actes généraux (règlements et directive) la cour impose simplement de préciser les objectifs du texte.
- respecte le régime de la linguistique européenne : l'acte adopté doit respecter le principe de linguistique des institutions. Les actes généraux doivent être traduits dans les 24 langues officielles de l'union, et les actes indiv peuvent être traduits que dans la langue des destinataires + en anglais. Pour les JP de principe et de grande chambre, il y a une traduction dans l'ensemble des langues, mais dans les JP d'application on se limite a une traduction dans la langue du pays concerné + en anglais.

B - Application dans le temps

Savoir a partir de quel moment un acte est applicable et a quelle situation il va s'appliquer. Ce qu'on peut dire dès maintenant c'est qu'au niveau de la cour européenne il y a une prise en compte de la sécurité juridique qui est plus importante qu'au niveau national et a imposer certaines limites a l'entrée en vigueur de l'acte. Par principe, les actes européens ne sont pas rétroactifs, ils ont des effets que pour les situations postérieures a leur entrée en vigueur.

Logique qui a conduit à ce que les lois de validations (loi qu'on adopte en France pour remettre en cause le fait qu'un acte administratif a été déclaré illégal). L'UE elle, est venue limiter très fortement la capacité pour les Etats d'avoir des règles juridiques rétroactives pour ne pas remettre en cause les situations passées.

1) Entrée en vigueur

Le principe est qu'un acte publié au JOUE entre en vigueur à la date fixée par cet acte (il choisit lui-même quand il entre en vigueur). Si c'est pas précisé, c'est le 20^e jour après sa publication. C'est l'institution qui prend l'acte qui va déterminer la date d'entrée en vigueur. La CJUE pose une restriction : la date choisie doit respecter le principe de sécurité juridique, permettant au destinataire de s'adapter à cet acte. Les institutions européennes ne doivent pas modifier le droit de manière immédiate : [Arrêt 1967 « Newman »](#).

Ce principe interdit en principe toute entrée en vigueur immédiate, sauf si les institutions européennes peuvent justifier d'une urgence.

2) Intangibilité

Une fois entre en vigueur, l'acte bénéficie d'un délai exécutoire et d'une présomption de validité : l'acte est immédiatement appliqué et opposable. Principe fixé par la Cour en 1994 « Commission contre BAFS ».

-> exécution immédiate + intangibilité

Ainsi, l'acte est exécutoire jusqu'à ce qu'il soit retiré et déclaré irrégulier.

3 conséquences :

- un acte ne peut être modifié que par un autre acte adopté selon la même procédure
- l'acte est exécutoire pour tous les sujets de droit de l'UE si général, et destinataire si particulier
- en principe l'acte ne sera pas déclaré irrégulier a posteriori : on va limiter les effets rétroactifs de l'annulation de l'acte, sauf si l'erreur commise est d'une telle gravité qu'elle justifie la rétroactivité.

3) Effet immédiat de l'application

Un acte du droit de l'union produit des effets juridiques sur les situations existantes et sur les situations futures :

principe fixé par la Cour en [1973 « Wentzucker GmbH »](#) : dès que l'acte devient exécutoire il va modifier

l'ordonnement juridique et va imposer une modification du comportement des destinataires. Une réserve : en matière contractuelle, l'entrée en vigueur d'un acte s'appliquera au contrat seulement en ce qui concerne les effets futurs de ce contrat. Et qui veut dire qu'en droit de l'Union il n'y a pas de droit au maintien d'une législation et la sécurité juridique impose pas à ce qu'une législation qui nous bénéficie demeure applicable. L'effet immédiat ne vaut que pour le présent et le futur et interdit en principe toute rétroactivité de l'entrée en vigueur d'un acte, avec une possibilité d'avoir un effet rétroactif : si et seulement si la rétroactivité est le seul moyen de faire respecter cet acte, mais dans ce cas là la Cour vérifie que la rétroactivité ne remet pas en cause la confiance légitime. C'est ce qui a conduit à ce que les lois de validation ne soient valables que si c'est justifié par motif impérieux d'intérêt général. Depuis les années 2000, on est passé d'une absence de contrôle des lois de validation au respect de ce motif impérieux d'IG.

Il y a une variété de normes dont les caractères ne dépendent pas des matières concernées mais dépend des modalités d'intervention du droit de l'union qui sont de deux ordres :

- **pour un acte G et impersonnel** : ce qui va dicter le choix d'un acte ou d'un autre est la marge de manœuvre laissée aux Etats membres, et donc la nécessité ou non d'avoir des règles européennes strictement similaires entre les Etats membres.

- **en cas d'acte indiv** : ce qui va différencier les modalités d'intervention c'est de savoir si l'acte est une décision

au sens de l'article 288 (et donc acte juridique ordinaire) ou si l'acte est un acte hors nomenclature et traduit alors l'élargissement du champ d'intervention des diff institutions européennes.

Les actes et la typologie des actes illustre comment l'UE s'engage dans l'adoption de normes non prévues par les traités : élargissemrnt hors traité des compétences de l'union. Le régime permet d'expliquer que peut importe l'acte, on retrouve une unité dans les principes a respecter (sécurité juridique et confiance légitime)

Thème 6 : Les effets du droit de l'Union

Ces effets reposent sur 2 JP : 1963 Van Gend Loos + 1964 Costa c/ Enel

Ces deux JP ont transformé l'union par le prisme des effets juridiques des actes de l'union : on est passé d'un principe de coopération entre Etats à un principe d'intégration du droit de l'UE.

Le principe de coopération repose sur 2 principes : effet direct + primauté.

Ce qui veut dire que l'union euro se distingue du droit international en raison de son effet direct et de sa primauté sur le droit national

CM8 : 24/03

Si on veut avoir un aperçu de l'effet direct : aptitude d'une norme à venir s'ajouter au patrimoine juridique des personnes juridiques des Etats membres = capacité de la norme à créer des droits et obligations en droit national. Ce qui va permettre aux individus de pouvoir utiliser cette norme dans leurs rapports juridiques, que ce soit des rapports verticaux (une personne juridique par rapport à un Etat membre) ou des rapports horizontaux (entre des personnes juridiques). L'effet direct est la notion juridique européenne la plus complexe à appréhender parce qu'elle diffère en fonction des normes. Mais c'est une question fondamentale parce qu'elle traduit la particularité de l'Union : le fait que les individus aient une relation directe avec les normes européennes, qu'ils puissent les invoquer, les opposer à un Etat ou les appliquer. Le RGPD donne des droits subjectifs que l'on peut opposer à d'autres personnes. A l'inverse, il y a des règlements qui imposent des obligations : le RGPD impose des obligations à toutes les personnes publiques qui sont sur internet.

L'effet direct va être la traduction de cette spécificité européenne : les normes et certaines normes européennes créent des effets juridiques au près des individus. Là où ça va se compliquer : il y a plusieurs notions connexes. On va parfois parler d'application directe et parfois d'effet direct, avec toujours cette difficulté que les traités ne définissent pas l'effet direct. C'est la Cour de justice qui est venue déposer par strates les différents critères de l'effet direct, sachant que cette Cour de justice a tendance à avoir une conception extensible de l'effet direct en voulant l'appliquer à de nombreuses normes, principalement aux directives et aux droits fondamentaux.

Plus les normes euro ont d'effet direct, + le droit de l'union est une source du droit qui s'impose aux Etats membres. Une personne juridique en France ou en Grèce sont soumis à des droits et obligations similaires. C'est important pour l'union car c'est avoir un espace juridique commun. Dans l'esprit de l'union cet espace juridique commun est un prérequis pour l'intégration euro, c'est ce qui permet la libre concurrence, la libre circulation des personnes et des marchandises et un socle de droit et libertés commun.

Les Etats ont le devoir de se soumettre au droit européen : grâce à l'effet direct les individus peuvent opposer aux Etats le respect de ces règles par des recours devant les juridictions nationales.

I- Les effets directs du droit de l'union : approche générale

L'effet direct repose d'abord sur un élément commun en norme européenne :

- les normes européennes ont un effet juridique. C'est qu'elles vont pénétrer l'ordre juridique des Etats membres.
- Cette production d'effets juridiques a des conséquences directes sur les ressortissants des Etats membres et qu'elle soit donc directement applicable.

A - Effets juridiques complets

Les actes du droit de l'union doivent modifier l'ordonnement juridique, c'est qu'ils doivent avoir une caractéristique normative

vité pour être opposable. Ils doivent avoir des conséquences sur le comportement des personnes à qui s'adresse cet acte. La cour de justice a une approche relativement extensible de la normativité dans la mesure où elle n'est pas formaliste : la normativité d'un acte ne dépend de sa dénomination ou de sa modalité d'adoption. Ce qui importe pour l'UE c'est que l'acte produise des effets de droit, soit qu'ils soient obligatoires soit qu'ils conduisent à influencer le comportement des récepteurs d'une façon telle qu'elle en devient quasi obligatoire. La conséquence est que la cour va s'estimer compétente dès lors qu'un acte produit du droit, peu importe le type d'acte qui est pris. Jp : [Belgique c/ Commission 2018](#).

Il faut également que l'acte soit complet. On a déjà identifié le fait que l'acte produit des effets juridiques, maintenant il faut appréhender si cet acte est applicable sans intervention d'un autre acte juridique. Dès que les directives sont adoptées elles produisent des effets juridiques directement parce que l'Etat a l'obligation de les transposer. Comme l'Etat a l'obligation de les transposer elles ont un effet juridique complet. En revanche, il y a des normes qui édictent aucune obligation claire et inconditionnelle à la charge des Etats et qui justifient qu'un autre acte vienne le mettre en œuvre. Les individus ne peuvent pas opposer à l'Etat des normes incomplètes : les individus ne pourront opposer à l'Etat que la norme qui vient appliquer la norme incomplète. Cela correspond aux hypothèses où dans les traités il est indiqué que l'on reconnaît un principe dont la mise en œuvre devra être réalisée par un règlement européen. Les directives, elles, sont à mi-chemin entre les 2 parce qu'en principe elles doivent être transposées et donc c'est la norme de transposition qui va créer des droits et des obligations. Mais on verra que la cour applique une conception extensive de l'effet direct aux directives en leur reconnaissant une juridicité complète alors même qu'il est sensé y avoir un acte de transposition.

B - Effets juridiques dans l'ordre juridique des Etats

La particularité essentielle de l'UE est ce que la cour énonce dans [l'arrêt Costa c/ Enel](#) est que l'union est « un ordre juridique propre, intégré au système juridique des Etats membres ». L'union se distingue du droit international car elle va créer des normes qui vont venir modifier l'ordre juridique des Etats membres. Classiquement, en droit international, les traités régulièrement ratifiés et dont la réciprocité est respectée créent des droits et obligations dans l'ordre juridique des Etats membres. C'est la même chose pour l'union, les traités fondateurs dès lors qu'ils sont ratifiés mais en l'espèce sans réciprocité ils créent des droits et obligations dans l'ordre juridique des Etats membres. Mais dans les 2 cas il faut un acte juridique national : que l'Etat ratifie les traités. La particularité de l'union vient pas le droit dérivé car c'est une orga internationale qui va produire des droits qui vont avoir des effets directs dans l'ordre juridique des Etats membres : notre norme européenne va devenir par elle-même une norme qui existe dans le système national, sans que le système national n'ait à produire une autre norme. [Arrêt 1978 Simmenthal](#) : l'applicabilité directe signifie que les règles de l'union déploient leurs effets de manière identique dans tous les Etats membres.

Par cette JP on a un des critères fondamentaux de l'effet direct que notre norme européenne vienne modifier l'ordre juridique national.

=> L'effet direct repose sur une vision moniste du droit de l'UE. Les normes européennes d'effet direct existent dans notre système juridique en tant que tel.

D'un point de vue de l'Union, le droit primaire n'existe et ne crée de droit et d'obligation que s'il est ratifié et le droit dérivé, lui, pour exister, n'implique aucune norme nationale. La cour reconnaît progressivement que les directives, avant même leur transposition et avant même la fin du délai de transposition, vont produire des effets juridiques dans le système des Etats membres : JP « inter environnement Walonie ».

II - Effet direct

La première définition donnée par la cour est [l'arrêt Van Gend and Loss de 1963](#) : l'effet direct engendre dans le chef des justiciables de droits individuels que les juridictions internes doivent sauvegarder.

Il y a 3 éléments dans l'effet direct :

- il faut que la norme crée des droits et des obligations par rapport aux individus
- ces personnes juridiques vont pouvoir mobiliser ces droits / obligations devant le juge national
- le juge national doit faire garantir le respect de ces droits et obligations (contrôle de conventionalité)

L'effet direct est principalement compris par rapport aux conséquences qu'il implique : le fait de pouvoir utiliser la norme européenne devant le juge national. C'est ce que la [JP de 1970 Franz Grad](#) est venue apporter à la Jp Von Gend and Loss en précisant que l'effet direct est défini comme le droit pour le justiciable de s'en prévaloir en justice.

L'invocabilité directe du droit de l'UE est l'élément essentiel de cet effet direct. Ce qui veut dire aussi que vont pouvoir se prévaloir de l'effet direct les personnes morales de droit public.

A - Définition de la notion d'effet direct

En droit international public on a tendance à définir l'effet direct comme le fait pour une norme de créer des droits et obligations pour les particuliers. Un accord international, par principe, ne peut pas créer d'effets directs puisqu'un accord international implique des mesures internes qui vont venir préciser l'accord. La JP de la CPIJ pose une exception : par exception les Etats contractants peuvent se mettre d'accord pour donner un effet direct à certaines stipulations.

Principe : effet direct

Exception : absence d'effet direct

=> il y a un intermédiaire entre la norme européenne et le justiciable = l'Etat.

Si la norme est suffisamment précise et inconditionnelle, même si l'Etat doit intervenir pour la transposer, cette transposition est en quelque sorte transparente puisqu'elle ne vient pas modifier le contenu de la norme. La potentielle intervention de l'Etat membre ne doit pas modifier le sens de la disposition européenne.

L'autre élément que la cour va prendre en compte : droits et obligations que cette norme va créer par rapport à celui qui va la recevoir. La cour va avoir une conception plutôt extensible parce que la norme européenne crée des droits / obligations à partir du moment où elle est invocable devant le juge. Ça veut dire que la cour ne se limite pas à considérer qu'il y a un effet direct lorsque la norme européenne crée une prérogative individuelle.

Deux approches de l'effet direct :

- invocabilité de la norme :

- ° Saisir le juge pour qu'il interprète la disposition nationale de manière à ce que le droit de l'union soit respectée
- ° Saisir le juge pour qu'il applique le droit de l'Union à la place du droit national
- ° Une norme a un effet direct si sa méconnaissance par le droit national justifie la réparation d'un préjudice.

- Lorsque la norme européenne crée un effet direct horizontal ou vertical (ou les 2) :

- ° Horizontal : un individu peut exiger qu'un autre individu applique le droit de l'Union.
- ° Vertical : l'individu pourra opposer la norme européenne à l'Etat (effet direct ascendant). Cela veut dire qu'à l'inverse, un Etat ne peut pas imposer le respect d'une directive qu'il n'a pas transposée ([1995 SA Lilly France](#)). En revanche, un règlement a un effet direct vertical ascendant et descendant car l'Etat va aussi pouvoir les imposer aux individus.

Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs effets directs qui vont dépendre d'une part de la capacité à invoquer la norme devant

le juge, et d'autre part des effets verticaux ou horizontaux de la norme en question. Certaines normes vont avoir un effet direct plein et entier (réunion des 3 invocabilité + effet vertical et horizontal) d'autres, comme les directives, vont avoir un effet direct + limité : que vertical ascendant par ex.

Avec le soucis pour la cour d'essayer d'intégrer le max d'hypothèses normatives dans une forme d'effet direct.

Il y a deux sens de l'effet direct : large et restreint. Au sens le + englobant, l'effet direct permet l'invocabilité devant le juge d'une norme européenne. Au sens le + étroit la norme européenne sera d'effet direct car elle crée des droits et obligations pour l'individu.

Pour appréhender cet effet direct, ce qui va intéresser la cour c'est de déterminer si la norme est intégrée au système national.

Cet intégration immédiate permet une application uniforme du droit de l'union. Mais pour avoir cette application immédiate la cour va se fonder sur 3 éléments : si la norme est claire, précise et inconditionnelle.

Ces trois critères permettent de déterminer à partir de quel seuil l'intervention de l'Etat est ou non nécessaire pour donner à la norme européenne ses effets.

La norme euro est précise lorsque le juge national peut l'appliquer de manière uniforme en droit de l'union. Le caractère de précision s'apprécie par rapport à l'application uniforme du droit de l'Union. Une norme ne peut être d'effet directe que si elle est suffisamment précise pour être appliquée de la même manière directement dans tous les Etats membres.

Une norme trop imprécise conduirait, si elle était invocable, à avoir des appréciations différentes en fonction des juridictions. Au fur et à mesure de la JP de la cour la clarté et la précision sont appréciées en même temps. Reste le caractère inconditionnel : une norme est inconditionnelle lorsque son application n'est pas soumise à la réalisation d'une condition et qu'il n'est pas nécessaire que cette norme soit complétée. Si une norme est complétée ça veut dire que l'autorité qui vient compléter dispose d'une marge de manœuvre pour interpréter la norme, elle a pas une compétence liée. Si cette autorité n'a pas une compétence liée pour compléter la norme, il est logique que la première norme à compléter ne soit pas d'effet direct parce que les effets de cette norme vont dépendre de la manière dont elle est complétée, elle n'a pas d'effet direct en tant que tel.

Pour la cour, un acte qui implique des mesures d'exécution avec une certaine marge de manœuvre ne peut pas être d'effet direct.

=> Ce critère de précis et inconditionnel est la même logique que celle d'Arcelor : une norme n'a d'existence en soit que si elle est suffisamment précise et inconditionnelle. C'est au grès de ces 2 critères que la cour va attribuer ou non un effet direct aux normes. La cour va se fonder sur les caractéristiques de la norme pour lui conférer un effet direct. En fonction de ces caractéristiques elle va ensuite pouvoir octroyer une quantité d'effets direct qui va dépendre de la particularité de la norme.

B - Reconnaissance de l'effet direct

Question de savoir si la norme euro dispose de l'effet direct et de quel effet direct.

1) Effet direct du droit primaire

Distinction qui est effectuée par la cour entre d'une part les traités stricto sensu et d'autre part la charte des droits fondamentaux de l'UE.

- Les traités : aucune norme des traités dit s'il y a un effet direct. Il n'y a donc pas de norme général. Le premier arrêt de la cour qui donne un effet direct a une norme des traités est l'arrêt Van Gend and Loss puisqu'il permet aux justiciables européens de contester des droits de douane nationaux qui viennent limiter la libre circulation des marchandises. Cette JP précise qu'un article des traités est directement opposable a un Etat dès lors qu'il pose une obligation claire et précise de ne pas faire quelque chose.

La Cour impose avec cet arrêt aux Etats membres l'effet direct d'une norme précise et inconditionnelle de faire quelque chose. Elle leur impose un effet direct qui crée une obligation pour les Etats membres d'adopter un comportement déterminé.

La cour est venue préciser stipulation par stipulation qu'elles étaient les typologies d'effet direct, parce que certaines normes des traités ont un effet direct limité, parce que seulement vertical. La cour n'a pas créé de concept général d'effet direct, elle est venue déterminer article par article, d'abord s'il y a un effet direct (caractère inconditionnel et précis) et s'il y a un effet direct quelle est sa portée.

- Droits fonda et PGD : la Cour considère que les PGD ont un effet direct comme les droits fondamentaux de l'Union si et seulement si leur implication concerne un domaine de l'Union européenne. Cela veut dire qu'on peut utiliser un PGD ou un article de la charte de droits fonda de l'UE devant le juge national que si on conteste une situation juridique qui relève d'un des domaines de compétence de l'Union. Principe posé en 97 dans arrêt Kremzow.

Pour autant, l'union a tendance a progressivement étendre l'effet direct des droits fonda et des PGD.

Par conséquent, la cour considère que les stipulations de la charte relative a l'indépendance des juges sont d'effet direct dans le cas de l'affaire polonaise : il y a une extension de l'effet direct des droits fonda que la cour justifie en l'espèce par le fait que les juges nationaux appliquent le droit de l'Union.

Les droits fondamentaux créés en eux-même des droits et ne nécessitent pas une mesure nationale qui dispose d'une marge de manoeuvre.

2) Effet direct du droit dérivé

- Règlements : l'article 288 du TFUE dit que les règlements sont directement applicables dans tous les Etats membres. Cela veut dire que les règlements contiennent des normes qui ont un effet direct total, tant vertical que horizontal. Ces règlements peuvent être invoqués devant le juge national dans les 3 hypothèses vu plus haut.

- Décisions : sont d'effet direct à l'égard de leur destinataires et peuvent être imposées de manière horizontale et verticale et invoqués suivant les 3 catégories devant le juge.

- Directives : elles ont un régime plus complexe car il va y avoir une portée de l'effet direct qui va dépendre de la situation dans laquelle on est.

- les directives peuvent avoir un effet direct : historiquement on considérait qu'une directive, dès lors qu'elle doit être transposée ne pouvait pas avoir d'effet direct puisque la normativité de la directive dépendait nécessairement de l'adoption d'une mesure nationale qui était la seule mesure à pouvoir être invoquée devant le juge.

La cour a considéré très tôt

CM9 : 31/03

La cour a considéré très tôt qu'une directive en lien avec un règlement pouvait produire un effet direct, et elle a pas la suite étendu cette règle à l'hypothèse où il y aurait une directive. Si la directive, par principe n'a pas d'effet direct

cela va retirer de ce texte son caractère contraignant juridiquement. Pour la cour il faut déterminer si certaines personnes concernées par la directives doivent pouvoir l'invoquer. Il en découle une règle : sera d'effet direct l'article de la directive qui énonce une obligation inconditionnelle et précise

L'effet direct découle du fait qu'il n'est pas nécessaire que l'Etat ou l'Union prennent un acte pour rendre cette directive applicable. Si la directive, pour être transposée doit simplement être réitérée, alors elle est d'effet direct. Si, à l'inverse, l'acte de transposition ajoute quelque chose, alors la directive ne sera pas d'effet direct.

La cour est venue préciser comment appréhender l'effet direct de la directive : [arrêt Ministère public c/ Ratti](#)). Elle précise d'abord que dans le premier temps de sa vie (jusqu'à la fin du délai de transposition) la directive inconditionnelle et précise ne prévoit ni droit ni obligation pour les particuliers. Pour la deuxième période de sa vie, une fois le délai de transposition dépassé, la directive inconditionnelle et précise va avoir un effet direct. De la même manière, peu importe la temporalité, une directive transposée irrégulièrement (l'Etat n'a pas respecté l'énoncé de cette directive) dans ces cas là, la directive sera d'effet direct pour les individus, ils pourront l'utiliser contre l'Etat parce qu'il n'a pas respecté son obligation de transposition. L'effet direct de la directive vise donc pour la cour la nécessité d'avoir une forme de garantie minimale du droit de l'union qui soit identique dans tous les Etats membres et qui justifie donc que lorsqu'elle est suffisamment inconditionnelle et précise qu'elle soit d'effet direct.

La cour précise aussi que cet effet direct n'exonère en rien les Etats de la transposer fidèlement. Un Etat qui ne transpose pas une directive au motif qu'elle sera d'effet direct peut voir sa responsabilité engagée en recours en manquement.

C- Portée de l'effet direct

Cet effet direct va avoir pour conséquence que le juge national doit écarter toute mesure nationale qui serait contraire à une directive. Les directives, dès leur adoption, créent des obligations par rapport aux Etats membres. Cela va se traduire par le fait que le juge national va devoir exclure toutes les dispositions nationales contraires à la directive. L'Etat membre doit prendre toute mesure pour rendre son droit national compatible avec la directive.

Relation entre l'individu et la directive : ici, la règle applicable est qu'un particulier peut demander au juge d'appliquer à la place du droit national qui était défavorable une directive inconditionnelle et précise de l'UE.

Le juge national va devoir substituer à la norme de transposition la directive.

Une directive qui ne serait pas inconditionnelle et précise, elle ne sera pas d'effet direct même après le délai de transposition.

Un individu va pouvoir opposer à un Etat membre la directive. En revanche, un Etat qui a pas / mal transposé pourra pas imposer la directive à un individu : turpitude.

=> Il n'y a pas d'effet horizontal (un individu peut pas imposer une directive à un autre).

La cour a toutefois reconnu qu'une directive relative à l'égalité salariale entre homme et femme était d'effet direct horizontal, mais au nom du respect d'un PGD

Façon de protéger les individus :

- un individu pourra engager la responsabilité pécuniaire de l'Etat si la directive n'est pas d'effet direct ou pas horizontal.
- la cour impose aux Etats membres même s'il n'y a pas d'effet direct de faire tout ce qui relève de sa compétence pour aboutir au respect de la directive, et donc d'avoir une interprétation de son droit conforme à la directive

-

Thème 7 : Primauté et autonomie du droit de l'UE

Le DUE est conçu comme un ordre juridique qui entretient donc des rapports avec d'autres ordres juridiques. Le principe posé dès 1964 dans Costa c/ Enel est le suivant : le DUE est issue d'une source autonome originale et qui ne peut donc être remis en cause par un texte de droit interne, sans quoi il perdrait son originalité.

L'autonomie d'abord est une caractéristique de l'union qui justifie que ce soit un ordre juridique indépendant car les normes juridiques de l'union ne sont soumises qu'à son droit.

La primauté permet de donner au droit de l'union sa force par rapport aux droits nationaux, c'est-à-dire le fait que le respect de l'union est une condition fondamentale de l'existence même de l'ordre juridique européen.

Section 1 : L'ordre juridique de l'Union

Il est autonome par rapport aux ordres juridiques des Etats membres. C'est la conséquence de l'arrêt Costa sur la primauté. La cour rappelle régulièrement que l'ordre juridique de l'union est autonome par rapport au droit international.

Pour la cour, cette double autonomie se justifie en raison des caractéristiques essentielles de l'union et de son ordre juridique, c'est-à-dire que pour l'union, l'autonomie est inhérente à la logique même de la construction européenne.

I - Autonomie du droit de l'UE par rapport aux Etats membres

A - Définition de l'autonomie

L'autonomie est définie par la cour et ça veut dire que l'ordre juridique de l'union est différent de l'ordre juridique des Etats membres, il en est indépendant.

La validité du droit de l'UE ne dépend pas de normes juridiques internes mais exclusivement des normes européennes. La particularité ici est que le droit de l'union est autonome en terme de validité, mais il est partie intégrante de l'ordre juridique des Etats membres. Le règlement euro existe parce qu'un texte euro a permis son adoption. Mais ce règlement, dès qu'il existe juridiquement, va entrer dans l'ordre juridique des Etats membres, mais n'en perd pas pour autant son autonomie.

B - La signification de l'autonomie

Cette autonomie implique plusieurs dimensions :

- autonomie de validité : le DUE s'impose à l'ensemble des droits des Etats membres. Le DUE va primer sur l'ensemble des normes nationales, y compris de droit constitutionnel : Arrêt 1970 (nom imprononçable).

Si le droit de l'union n'était pas autonome dans sa validité, la norme nationale pourrait le modifier. Or son autonomie, son existence propre a pour conséquence que la norme nationale ne peut rien faire d'autre que le respecter.

- autonomie d'interprétation : la cour et le droit de l'Union ne raisonnent que par rapport à ses propres qualifications juridiques, et n'est donc pas limité par des qualifications juridiques nationales. Cette autonomie permet d'éviter que certains Etats ne tentent d'échapper au droit européen en modifiant la dénomination de certaines choses juridiques. Ainsi, l'UE va s'appliquer de manière équivalente dans tous les Etats membres, peu importe les qualifications nationales.

II - Autonomie à l'égard du droit international

Le TUE pose a son article 3 paragraphe 5 quel le code de conduite de l'Union par rapport au droit international. L'union contribue au strict respect et developpement du droit international. Il en resulte qu'il va y avoir des liens entre l'Union et le droit international. Pour autant, la Cour insiste de manière régulière sur le fait que le droit de l'union est totalement autonome au droit international.

A - Intégration conditionnée du droit de l'Union

La cour précise qu'elle va pouvoir apprécier la validité d'un acte de l'Union a regard d'une stipulation internationale, si deux conditions sont réunies.

- il va falloir que la norme international produise des effets dans l'ordre juridique del'union

- cette norme internationale doit etre invocable devant le juge de l'union

=> Conditions posée dans arret Schlüter 1973.

Le TFUE précise que l'union est liée par les accords qu'elle conclue. En conséquence, il y a des domaines dan lesquels des accords internationaux vont être opposables aux actes européens. Ça va même s'appliquer aux hypothèses ou il y a eu des transferts de compétence a l'Union. En matière de tarifs douaniers, il y a un traité internatinal ratifié par tous les Etats de l'Union lorsque cette compétence relevait encore des Etats. Le transfert de la compétence douanière à l'Union a une conséquence : considérer que l'Union devait respecter les traités qui avaient été ratifiés par tous les Etats membres. Lorsque l'Union récupère une compétence elle récupère les accords internationaux ratifiés par tous les Etats membres.

Le droit international va avoir une influence sur l'ordre juridique de l'union peut importe sa caractéristique, et peut importe la compétence de l'Union. Par exemple, les règles coutumière du droit international font parties de l'ordre juridique de l'Union. Le droit dérivé doit respecter ces règles coutumière du droit international.

Conséquences :

- l'union signe un acord avec des pays tiers, cet accord est soumis au principe du droit international = Conseil c/ Front policiariaux 2016.

- si un traité lie l'ensemble des Etats membres, alors il doit être respecté par l'Union.

Les accord conclu par l'union et ses Etats membres intègrent l'ordre juridiue de l'union et vont prévaloir sur le droit dérivé, de la même manière que la loi française est soumise aux traités internationaux.

A ce moment là, l'union et la cour va effectuer un contrôle pour s'assurer d'une compatibilité entre l'ordre juridique de l'union et le traité. (article 54 de la Constit). La cour va pouvoir être saisie pour donner son avis sur la compatibilité entre un traité et le DUE.

L'invocabilité va conduire a exaliner deux elements : il faut que la nature du traité ne s'oppose pas a son invocabilité et que les normes du traité que l'on veut invoqué soit sufisamenent inconditionnelles et précises pour pouvoir etre invoqué devant la cour. La cour va donc considérer que le traité va pouvoir être opposable au droit dérivé de l'union, et la cour sera compétente pour vérifier que le droit dérivé soit conforme au traité.

La cour s'assure quun traité ne remet pas en cause le systeme du droit primaire euripéen. Donc elle encadre la posibilité pour un acte de l'union a être contrôlé par un autre organe qui dépendrait du traité international a appliquer.

Ainsi, la cour va considérer que n'est pas incompatible avec le droit de l'union un accord international qui prévoit une juridiction chargé de faire respecetr les stipulations de cet accord international.

En revanche la cour va considérer qu'il y aune incompatibilité si l'accord qui crée l'organe de contrôle lui donne la compétence des actes de l'Union. La cour rappelle régulièrement qu'un traité international ne peut pas conduire a exclure la compétence de la cour de justice, sans quoi la primauté du droit de l'UE n'existerait plus.

Section 2 : Primauté de l'ordre juridique de l'Union

La primauté est une condition essentielle de l'union qui exige une unité et uniformité du DUE. La primauté est l'élément juridique qui va permettre d'assurer l'unité et l'uniformité du droit de l'union. Raison pour laquelle la cour considère que sans primauté les traités perdraient leur caractère communautaire et remettrait en cause le fondement même de l'Union.

I - Manière de définir la primauté

A - Le fondement de la primauté

La primauté du droit de l'UE est citée dans aucun texte européen, c'est une construction jurisprudentielle.

La cour a développé la primauté pour mettre à mal l'idée de dualisme dans les Etats membres, c'est-à-dire le fait que le droit national et international cohabiteraient sans que l'un soit supérieur à l'autre. La volonté de la cour est d'assurer une application uniforme du droit de l'union.

La cour a tout fait pour étendre cette primauté aux textes nationaux ce qui inclut donc les constitutions nationales et les JP nationales.

Suivant le principe de primauté, les juridictions nationales auraient l'obligation de s'assurer qu'une révision de la constitution est conforme au droit de l'Union.

CM10 : 7/04

B - Portée de la primauté

la primauté et le principe de primauté découlent de l'arrêt *Costa c/ Enel* et a vocation à être le plus général possible : organiser une supériorité du droit de l'UE par rapport à la totalité des droits internes.

-> JP *Internationale Handelsgesellschaft*: interdit à un Etat membre de se prévaloir d'une disposition nationale pour ne pas appliquer une règle du DUE.

Cette primauté posée est d'abord générale parce qu'elle s'impose à l'ensemble des règles de l'UE. Un Etat peut ne pas appliquer une directive au motif qu'elle serait contraire à sa constitution.

Cette primauté est aussi absolue car s'applique à toutes les normes internes, peu importe leur valeur dans la hiérarchie des normes.

Le principe de primauté va prendre en compte au-delà du droit primaire les règles issues de l'ensemble du droit dérivé, peu importe leur modalité d'adoption.

La primauté est le principe qui donne corps à l'union de droit : au fait qu'un droit identique dans le domaine de compétence transféré aux Etats qui s'applique grâce à ce principe.

Historiquement la cour donne au principe de primauté une valeur + importante lorsqu'il y a un effet direct. C'est ce que la cour a énoncé dans l'arrêt *CJUE 2019 Poplawski 2*. Le principe de primauté s'applique de façon + légère lorsqu'il y a une norme européenne qui est dépourvue d'effet direct. Dans ce cas la cour considère seulement que l'Etat membre doit avoir une interprétation de son droit qui est compatible avec la norme européenne qui n'a pas d'effet direct.

La cour a une vision englobante de l'effet direct qui intimement lie à sa conception du DUE.

Mais comment cette primauté a-t-elle été intégrée dans les droits nationaux ?

II - articulation des rapports normatifs :

La primauté crée un problème pour les juridictions nationales car historiquement, la norme nationale prime sur le reste. Le droit de l'union a fait du juge national le juge du droit commun de l'union et l'union a imposé au juge national de revoir sa manière de réfléchir en lui demandant de considérer qu'il y a dorénavant un droit extérieur à l'Etat qui prime.

A - Le cas des normes infra-constit : le DUE et la loi

Pour la CJUE le DUE prime sur les dispositions internes, législatives ou administratives. Cette primauté découle du fait que les normes législatives et administratives sont les normes généralement qui doivent mettre en œuvre le droit de l'union.

Le droit de l'UE affirme donc la primauté. En droit national, le CoCo s'est déclaré incompétent pour s'assurer que le DUE prime sur la loi : [Décision 1975 IVG](#).

Il refuse pour :

- il n'est pas armé juridiquement pour s'assurer que les stipulations internationales sont invocables et sont applicables de manière réciproque.

- il considère que l'article 61 de la constitution ne lui donne pas compétence pour contrôler la conventionnalité des lois.

=> [Décision de 1975 Jacques Vabre](#) : la cour accepte de contrôler la conventionnalité d'une loi adoptée postérieurement à un traité car était déjà possible en droit interne de faire primer un traité sur une loi adoptée antérieurement aux traités. Enfin, le CE décide d'appliquer la JP de la cour de cassation : [arrêt 1989 Nicolo](#), dans lequel il fait donc primer le traité sur une loi adoptée postérieurement. Le CE va faire la même chose ensuite pour les règlements européens, [arrêt 1990 Boisdet](#), et idem pour les directives en [1992 Rothmans International France](#) (Philippe Mauris).

En droit français, la primauté du DUE primaire et dérivé par rapport à la loi ne pose plus de difficulté : la loi et les actes administratifs sont pleinement soumis au droit de l'union.

B - Le cas du droit constitutionnel national

La CJUE tente d'imposer la primauté du droit de l'UE sur le droit national et sur le droit constitutionnel national. Dans la JP de la cour il y a deux mouvements qui illustrent bien la complexité du sujet. Premier mouvement : mouvement de confrontation puisque la cour hésite pas à affirmer que la primauté du DUE qui est indispensable « à l'unité et à l'efficacité de l'union » s'applique à l'ensemble des dispositions nationales, fût-elles de valeur constitutionnelle.

Le problème est que certains Etats membres ont refusé d'appliquer la primauté du DUE par rapport à leur constitution nationale, surtout en Allemagne et en Italie, qui ont refusé de remettre en cause leur disposition constitutionnelle.

Face à cette impasse, la cour a tenté une autre approche : celle de la conciliation entre la constitution nationale et le droit de l'union.

En 2004 la cour a cherché une conciliation et a considéré que le droit allemand n'avait pas à reconnaître le principe de dignité (dans l'affaire) dès lors que la dignité est un principe fondamental (alors même que la dignité existe pas en droit de l'union) elle dégage donc un principe pour permettre une conciliation entre le droit national et le DUE.

Il s'est passé la même chose dans les [affaires Tarico 2015 et 2017](#) : la cour enjoint à l'Etat Italien l'obligation d'écarter des règles constitutionnelles contraires au droit de l'union. L'Italie a refusé d'appliquer cette JP et dans l'affaire Tarico 2 la cour a accepté de maintenir sa position de principe tout en retirant de sa première décision l'obligation de l'appliquer. C'est-à-dire que la cour a prononcé une obligation sans sanction = pas de conséquence juridique.

au niveau français la primauté du droit de l'union pose des difficultés ; le JA affirme que la constitution est au sommet de la hiérarchie des normes : [arrêt sarren Levacher 1998](#). En 2021 dans [French Data Network](#) le JA a rappelé la supériorité de la constitution par rapport aux autres normes. Pour autant, le DUE prime dans la très grande majorité des hypothèses car il y a une équivalence des droits entre les droits européens et les droits nationaux. Au niveau national le CoCo et le CE cherchent à éviter la confrontation pour trouver une forme de conciliation.

-> [JP CE Arcelor 2007](#).

Ces juges disent qu'une loi de transposition ou décret de transposition ne peut pas être contrôlé par rapport à la constitution lorsqu'il réitère une directive européenne et précise. Un décret / loi de transposition peut être contrôlé par rapport à la constitution dans l'hypothèse où il réitère par la directive : ajoute quelque chose à la directive. Dans ce cas là, le contrôle que va faire le juge est un contrôle purement interne parce qu'il ne va pas vérifier si le DUE est conforme à la constitution. À l'inverse, dans l'hypothèse où il y a une répétition il refuse le contrôle car sinon il ferait primer la constitution sur le droit européen.

La seule exception : il n'y a pas d'équivalence de protection entre le DUE et la constitution. Dans ce cas là, le CoCo et le CE acceptent de contrôler la loi de transposition qui réitère la directive par rapport à la norme nationale qui n'a pas d'équivalent européen.

[Arrêt Société air France 2021](#) : le CoCo dégage un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France : indélégalité des devoirs de police.

En France, le droit de l'union prime sur le droit national avec une exception : l'hypothèse où il y a une norme constitutionnelle qui n'a pas d'équivalent en DUE. Le but de cette limite à la primauté est de s'assurer que l'intégration européenne ne conduise pas à réduire les droits et libertés reconnues en France. Pour le reste, le principe de primauté s'applique et en ce qui concerne la constitution la primauté est respectée et anticipée par les révisions constitutionnelles. Avant de ratifier un traité international il est possible de saisir le Conseil pour s'assurer qu'un traité est compatible avec la constitution en cas d'incompatibilité 2 solutions : pas ratifier le traité ou réviser la constitution.

En matière de droit de l'UE ce qu'on fait systématiquement est de modifier la constitution : on rend compatible les deux textes. Les thématiques sur lesquelles il pourrait y avoir un conflit de primauté sont extrêmement réduites. De même, le dialogue des juges en Europe conduit à ce qu'il y ait des standards communs d'application des droits fondamentaux.

Thème 8 : L'architecture juridictionnelle du droit de l'union européenne

Le TUE dit que la Commission européenne est compétente pour veiller au respect des traités et dispose à cette fin d'un certain nb de compétences, parmi lesquelles sont les sanctions administratives et pécuniaires.

À côté de ça, la commission a surtout comme pouvoir la capacité de faire des recours et des recours en carence contre les autres institutions ou contre les Etats membres. Ces recours effectués par la commissions vont être effectués devant la CJUE qui est l'organe juridictionnel de l'UE et a pour rôle fondamental d'assurer le respect du droit de l'Union.

Le droit de l'UE repose avant tout sur les juges nationaux qui sont les juges de droit commun du DUE.

Section 1 : Juge national : juge de droit commun du DUE

Le juge national a pour fonction d'appliquer et de faire respecter le DUE, et c'est ce qui illustre le mieux le principe d'intégration du DUE qui est un droit intégré aux ordres juridiques nationaux, comme peut l'être le droit de la convention européenne des droits de l'homme. La place du JA va être fondamentale car c'est vers lui que vont se tourner les justiciables qui veulent obtenir l'application du DUE, et la CJUE considère traditionnellement que l'efficacité du DUE passe avant tout par l'existence de procédures juridictionnelles effectives en droit interne.

De cette place du juge national découle un principe : le principe de coopération directe entre le juge national et la CJUE, pour avoir une application uniforme du droit de l'union.

Deux problèmes : le juge national doit permettre d'appliquer la primauté européenne mais encore faut-il qu'ils appliquent la même primauté : que d'un Etat à un autre c'est le même droit européen qui s'applique.

L'uniformité du droit de l'union est une de ses raisons d'être. Raison pour laquelle on a créé dans les traités la procédure de renvoi préjudiciel qui va permettre à un juge national de poser une question à la cour pour interpréter un acte européen ou apprécier la validité d'un acte européen.

I - La notion de juridiction nationale

L'union a sa propre qualification de ce qu'est une juridiction nationale.

- seule une juridiction peut faire un renvoi préjudiciel
- parmi les juridictions nationales certaines auront l'obligation de poser une question préjudicielle et d'autres ont juste la possibilité

A - La catégorie

La cour dégage deux critères cumulatifs pour appréhender ce qu'est une juridiction nationale : **Arrêt Vaassen-Gobbels 1966** :

- critère organique qui renvoie à plusieurs éléments, dont le faisceau d'indices. La cour va regarder qui a créé la juridiction, si la juridiction a un caractère obligatoire, comment sont nommés les membres de la juridiction et enfin elle va vérifier si ses membres sont indépendants par rapport au pouvoir central.

La cour a pu considérer qu'une commission disciplinaire créée par la loi, seule compétente pour prendre des sanctions et dont les membres sont indépendants est une juridiction.

Ce qui importe vraiment pour la cour est le niveau d'indépendance des membres qui intègre une forme d'indépendance externe et interne.

Il ne faut pas que les membres soient soumis à une pression externe + les membres doivent être impartiaux par rapport aux parties au litige.

- critère fonctionnel

La cour a une conception très extensive de la notion de juridiction : plus elle est extensive + il y a d'organes nationaux qui vont devoir appliquer le droit de l'union.

Tous les organes qualifiés de juridictions auront le droit / devoir d'effectuer un renvoi préjudiciel

B - Distinction entre obligation et devoir de renvoi préjudiciel

Article 267 du TFUE dit que les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours ont l'obligation de poser une question préjudicielle. Les autres, celles qui rendent des décisions dont on peut faire un recours, ne sont pas soumises à l'obligation de QP

Celles qui statuent en dernier ressort (pas d'appel ni de cassation) : l'objectif de l'union est que ces juridictions de dernier ressort ne créent une JP divergente de la ligne jurisprudentielle de l'Union, sans que la cour ne puisse les contrôler.

La cour va prendre en compte l'incapacité de faire un recours. Cette obligation de renvoi préjudiciel est pas absolue.

La cour pose une exception à l'obligation de renvoi : une JP de dernier ressort n'est pas obligée de poser une question préjudicielle dans 2 cas :

- la CJUE a déjà répondu à une question similaire

- la réponse s'impose avec une évidence telle qu'elle ne laisse place à aucun autre raisonnement sur la manière de résoudre la question posée (théorie de l'acte clair).

La cour est venue réduire sa portée : en 2021 elle impose aux Etats membres, par rapport à la théorie de l'acte clair 3 nouveaux éléments.

-> La cour dit que pour apprécier la clarté d'un acte il faut prendre en compte les différentes versions linguistiques du texte

-> L'interprétation de l'acte doit être tellement évidente qu'elle s'imposera également à tous les autres Etats membres de la même manière.

-> Si un Etat refuse de renvoyer une question préjudicielle alors même qu'il y avait un doute sur l'interprétation, l'Etat dont est issue la juridiction peut voir sa responsabilité engagée.

-> Le CE a reconnu qu'une décision de justice manifestement contraire au DUE engage la responsabilité de l'Etat

Il y a derrière la théorie de l'acte clair une volonté du CE d'utiliser cette théorie pour étendre son champ de compétence par rapport à la CJUE

II - Le renvoi préjudiciel comme mécanisme de coopération

Le renvoi p va mettre sur pose la procédure nationale. Aussi, elle ne fait pas de la cour de justice uje cours suprême dans le sens ou la cour de justice ne va pas statuer sur la décision nationale. La CJUE va rendre un avis sur la question posée et la question peut être de deux ordres : comment interpréter un texte européen et ce texte euro est-il valide. La cour n'a pas la capacité d'annuler ou modifier l'acte, seulement de rendre un avis qui va s'imposer au juge national.

A - Une question de droit de l'UE

Cette question ne peut porter que sur le DUE primaire ou dérivé et ne peut porter que sur l'interprétation ou la validité.

L'appréciation en validité ne peut porter pour sa part que sur le droit dérivé parce que la cour n'est pas compétente pour apprécier si un traité est conforme a un autre traité. Dans ce cas-là, la cour ne va pas se prononcer sur l'annulation de l'acte mais simplement déterminer s'il est valide juridiquement, sachant qu'en l'espcèce pour els acte de droit dérivé la cour a une appréciation large : va aussi accepté que soit contestés un acte hors nomenclature.

Pour le reste les juridictions nationales n'ont pas d'obligation formelle a respecter, seulement etre précise dans la question qu'elle pose (généralement elle va poser plusieurs questions).

CM11 : 14/04

B - réponse de la cours au renvoi

Une fois que la qeustion arrive devant la cour, il y a d'abord une procédure qui est suivie, par laquelle la cours va déterminer si elle doit répondre au regard d'un critère de la pertinence de la question, sachant qu'il y a une présomption de pertinence parce que la question P repose sur une idée de cooprérayion loyale entre les Etats et la cours, la cours considère que par principe les questions sont pertinentes.

Ttefois 2 exceptions qui la conduisent a refuser de répondre :

- irrecevabilité car la question posée est sans lien avec le litige initial. La cour considère que la QP ne sert pas de moyen général de saisine de la cours : la QP a pour but d'aider une juridiction nationale a répondre a un litige particulier.
- la cour considère qu'elle n'est pas tenue de répondre si la juridiction nationale n'a pas apporté suffisamment d'elements factuels et juridiques qui permettent a la cours de circonscrire le champ de la question. Le but est que la cours ne soit pas siasie de question générale de droit qui ne permettent pas en tant que tel de répondre a un litige. => l'inteprrétation de la cour doit avoir une utilité pour le juge a l'origine de la question mais ne doit pas être une question pureme,t générale.

Dans sa réponse ensuite la cour va pouvoir prendre 2 décisions diff : soit elle va **interpréter** un acte soit va porter une appréciation sur la validité d'un acte. Si la cours interprète un acte, elle va rendre une décision de justice dans laquelle elle va préciser la signification d'une norme en indiquant au juges nationaux comment ces dernirers doivent appliquezr un énoncé juridique. On dit que cette décision a un autorité de la chose interprété et elle s'impose aux juridictions nationales ainsi qu'aux Etats membres. La conséquence va être que si les Etats membres et leur juridictions ne respectent pas cette interprétation, alors la commission pourra engager un recours en manquement contre celui ci.

Première logouqe : En DUE l'inteprete authentique de la norme c'est prinicpalement la cours de justice, c'est elle qui va donner sa constistance au droit de l'UE dans une logique d'application uniforme du droit.

La deuxième logique est que la commisison intervient potentiellement a postériori avec un rcours en manquement parce que son rôle est de s'assurer que le droit de l'UE est respecté.

Où alors la cour va pouvoir apprécier en **validité**. Elle va soit pouvoir déclarer m'acte valide soit invalide. Les juges nationaux ne peuvent pas apprécier la validité d'un acte euro, seule la cour peut le faire.

La cour n'a pas le pouvoir de retirer l'acte juridique invalide de l'ordre juridique : elle va pas pouvoir l'abroger ou l'annuler. En cas de décision d'invalidité, le juge national à l'origine de la question aura l'obligation de ne pas appliquer l'acte i, valide. Le TFUE prévoit à l'article 266 que l'organe à l'origine de l'acte devra le retirer.

La QP est donc un mécanisme juridictionnel qui participe de l'architecture de l'UE pour garantir la primauté du DUE et garantir aussi la compétence exclusive de la cour pour éviter que des Etats membres réfractaires aient une interprétation du droit contraire à la logique de l'UE.

Section 2 : La Cour de justice

I - la juridiction de l'UE

La cour de justice est une juridiction originale car elle renvoie à deux tribunaux : la cour + le tribunal et parce qu'elle a un fonctionnement qui lui est propre.

A - l'organisation de la cour de justice de l'UE

Elle existe depuis le traité de Rome car dès l'origine il était acquis qu'il fallait un organe judiciaire pour régler des conflits d'application du droit de l'UE.

À partir de 1974 on a créé une seconde juridiction : le tribunal des communautés européennes, créé avec le but de désengorger la CJUE. À partir de 88 on l'a renommé en Tribunal de première instance des communautés européennes.

La cour est composée de 2 organes : la Cour et le Tribunal.

- La cour est composée de juges suivant le principe « un Etat = un juge », il y a donc aujourd'hui 27 juges. Ils sont choisis par les Etats membres suivant des critères de sélection :

- il faut que dans son Etat membre le juge exerce les + hautes fonctions juridictionnelles
- il faut en plus que ce juge bénéficie d'une garantie d'indépendance particulièrement marquée et que son statut ne le conduise pas à être soumis à l'autorité de son Etat membre. Aujourd'hui, le juge français à la CJUE est Jean-Claude Bonichot qui est un Conseiller d'Etat.

Le juge nommé par l'Etat a un mandat de 6 ans renouvelable 1x et il y a bien sûr des incompatibilités qui font que le juge ne pourra plus exercer certaines fonctions dans son Etat d'origine.

À côté des 27 juges il y a des avocats généraux, aussi choisis par les Etats membres mais moins d'avocat G que d'Etat membre. La règle c'est que les 5 + grands Etats de l'UE (Allemagne, Espagne, Italie, France et Pologne) ont forcément un avocat général, et pour les autres c'est une nomination tournante, sachant qu'ils sont nommés pour 3 ans.

Ce sont également des juges dans leur Etat d'origine qui vont avoir pour fonction de présenter publiquement, en toute impartialité et indépendance des conclusions sur les affaires sur lesquelles ils sont saisis. Ils vont donc proposer une solution juridique sur l'affaire où ils sont saisis.

La formation de jugement va dépendre : arrêts de chambre (3 et 5 juges en fonction des chambres) ou de grande chambre (15 juges réunis). Les arrêts de Grande chambre sont les arrêts rendus sur les affaires jugées comme étant les + difficiles.

- Tribunal : 46 juges qui viennent aussi des + hautes fonctions judiciaires et qui ont les mêmes garanties d'impartialité

et d'indépendance. Le but du T est de désengorger la Cour dans une logique de première instance.

Pour les recours en manquement la Cour est compétente en premier et dernier ressort au regard de l'importance de l'affaire. Dans les autres domaines (surtout économique) le T est compétent en première instance et la Cour en cassation.

B - Fonctionnement

L'instance commence systématiquement par la production d'une requête écrite au près du greffier de la juridiction compétente. La principale difficulté est de vérifier si le requérant a bien la capacité d'agir en justice, car en fonction des recours il y a des requérants privilégiés et des requérants ordinaires. Les premiers ont par principe un intérêt à agir alors que les seconds doivent démontrer leur intérêt à agir.

Le dossier va être instruit et dans la formation du jugement un des juges va être nommé rapporteur : il va avoir la charge d'instruire le dossier : c'est lui qui va faire vivre la préparation au jugement. => il va demander des pièces aux parties, de se répondre, et c'est lui qui va décider que le dossier est prêt à être jugé.

La deuxième phase est purement écrite et se fait par échange de courrier : c'est le rôle du greffier. Le juge dispose d'un référendaire et d'un secrétaire : il dispose d'une aide juridique pour préparer ses dossiers.

Il y aura ensuite la phase d'audience : phase publique et orale pendant laquelle l'avocat G prend la parole en premier, les avocats répondent.

Enfin, après l'audience publique l'affaire est mise en délibéré le temps que la décision soit écrite et traduite.

Toutes les décisions sont ensuite publiées.

II - Présentation générale de recours

Devant la Cour il y a une typologie de recours, qui selon les mots même de la Cour ont créé un système complet de voies de recours. Ce système complet de voie de recours se distingue de 2 façons :

- les recours qui vont être intentés devant l'UE :
- les recours qui vont contrôler les Etats membres avec le recours en manquement.

A - Recours contre les institutions, organes et organismes

Devant l'UE il y a 4 grands types de recours contre l'UE et ses actes :

- recours en annulation : permet de contester un acte de droit dérivé au regard des normes primaires du droit de l'UE. En principe ce recours est réservé à quelques requérants.
- exception d'illégalité : permet de constater la validité d'un acte d'une manière incidente : l'exception d'illégalité, comme la question préjudicielle, va être soulevée pendant un procès comme une question incidente. Dans cette question on va demander à la Cour de se prononcer sur la légalité d'un acte. Si l'acte est irrégulier il sera écarté du litige. Ce type de recours peut être fait lors d'un recours en indemnisation par ex.
- recours en carence : qui va porter sur l'absence d'acte. Ici, on ne va pas reprocher à l'union d'avoir adopté un acte irrégulier mais justement lui reprocher de pas avoir adopté d'acte, et que cette inaction est irrégulière. Il faut forcément qu'une norme impose une obligation d'agir.
- recours indemnitaire : permet d'engager la responsabilité de l'union pour obtenir une indemnisation.

Le **recours en annulation** est prévu par l'art 263 du TFUE et il permet de contester la régularité d'un acte dans les 2 mois après sa publication. Ce recours impose d'examiner 3 choses :

- **quels sont les requérants** qui peuvent faire le recours : 3 types de requérants qui peuvent exercer ce recours :
 - **Le requérant privilégié** : comprend les Etats membres, le Conseil et la commission et le Parlement Euro. -> ils auront pas à démontrer qu'ils ont un intérêt à agir, ils peuvent contester tous les actes du droit de l'UE
 - **Les requérants semi-privilégiés** : au départ intégrait le Parlement Européen, puis on englobe la Cour des comptes euro et la BCE.
 - **requérants ordinaires** : toutes les personnes qui sont soit destinataire d'un acte soit directement concernées par un acte général. Aura un intérêt à agir que si c'est le destinataire de l'acte ou que s'il arrive à démontrer que la norme générale affecte sa situation individuelle.
- **quels sont les actes attaqués** : la cour s'attache à la substance de l'acte. La cour va seulement vérifier si l'acte fait bien grief, qu'il vient modifier la situation de l'individu, et plus largement qu'il vient modifier l'état du droit.
- **quel est le contrôle fait par le juge** : le juge va examiner l'ensemble de vices, externe ou interne et va rendre une décision qui va conduire à abroger l'acte irrégulier, et par principe cette abrogation est rétroactive.

Le **recours en carence** : c'est la face opposée du recours en annulation car permet de contrôler l'inaction des organes européens. C'est un type de recours qui n'existe pas en droit constit français. Ce recours repose sur l'existence de 2 critères cumulatifs qui permettent d'identifier une carence :

- **critère matériel** : une carence, une inaction est un manquement à une obligation d'agir, cela veut dire que le requérant doit d'abord identifier une obligation qui s'impose à un organe de l'Union, et ensuite argumenter juridiquement pour expliquer en quoi l'organe européen n'a pas respecté cette obligation d'agir. Il ne peut pas y avoir de carence lorsqu'une norme donne simplement à un organe de l'union une faculté d'agir. Il faut qu'il y ait une obligation qui découle soit du droit primaire soit du droit dérivé.
- **critère organique** : il faut que l'inaction puisse être imputée à un organe de l'UE.

Il y a d'abord une phase précontentieuse ou l'on doit inviter l'organe euro à prendre l'acte permettant de réaliser l'obligation. Si dans les 2 mois l'organe n'a pas agi, alors s'ouvre un délai de 2 mois pour contester l'inaction. La carence va être identifiée soit lorsqu'il y a pas d'acte, soit lorsque l'acte est intervenu trop tard, soit lorsque l'intervention est insuffisante.

La conséquence est que la cour va prendre un arrêt qui va avoir une portée déclaratoire, ce qui veut dire que la cour ne pourra pas se substituer à l'organe défaillant mais elle va lui imposer de prendre l'acte qu'elle aurait dû prendre.

B - Recours contre les Etats membres : le recours en manquement

Le recours en manquement est le recours européen qui permet de s'assurer que le DUE est respecté par les Etats membres. Ici, on ne va plus contrôler un acte euro mais un acte national, que l'on va contrôler par rapport au droit euro. Il permet d'assurer la primauté du droit de l'UE et assurer l'uniformité d'application du DUE. La cour qualifie ce recours comme le moyen de faire prévaloir les intérêts communautaires contre l'inertie et la résistance des Etats membres. Ce recours en manquement est ouvert à 2 types de requérants : la commission et les Etats membres. Cela veut dire que juridiquement un Etat membre peut saisir la cour pour s'opposer à un Etat membre voisin. Il est extrêmement rare qu'un Etat membre saisisse la cour contre un autre Etat membre, surtout pour des raisons géopolitiques. La cour a bien précisé qu'elle ne prend pas en compte l'origine du manquement : elle ne va pas chercher à savoir si le manquement est volontaire ou s'il résulte seulement d'une négligence.

L'autre élément : la cour va pas chercher a savoir qui est a l'origine du manquement. Elle a une appréciation unitaire de l'Etat : elle va opposer a un Etat un manquement qu'il resulterai des collectivités T voir même de personne privées. Elle va considérer que le manquement de l'Etat resulte du fait qu'il n'a pas empeché la situation d'arrver et n'a pas mis fin a la situation irrégulière.

Ce recours ne conduit pas a ce que la cours agisse a la place de l'Etat (elle peut pas le faire), elle a pas de pouvoir d'injonction ni d'astreinte, elle peut pas imposer a un Etat d'agir. Mais le Traité de Maastricht a introduit une règle juridique : confie a la commission le soin de prendre des amendes en cas de non application d'une décision de justice par un Etat membre.

Conclusion : l'architecture de l'union est un oitil technique au service des objectifs de l'Union, que ce soit d'abord par la question préjudicielle, qui est un moyen d'imposer aux Etats membres une coopération juridictionnelle qui a l'avantage que la cour ne se substitue pas aux juridictions nationales mais s'assure qu'il y ai une interprétation unifirme du droit de l'UE.

Les recours contre les organes de l'Union participent du respect de la volonté des traités : on va contrôler le droit dérivé par rapport au droit primaire. C'est une manière de s'assurer que els organes européens respectent la volonté des Traités. Le recours en manquement lui est la traduction de la primauté du DUE qui doit s'imposer aux Etats membres, peut importe l'action ou l'inaction des Etats membres. L'objectif est que les règles communes de l'Union bénéficient d'une application uniforme.

A partir de là, on peut extrapoler et parler de la protection des droits fondamentaux.

- séance 9 -

Victor Hugo parlait de l'idée qu'une communauté économe pourrait aboutir in fine a la reconnaissance d'une communauté de valeur similaire à ce qu'on peut retrouver dans un Etat. C'est cette logique qu'on a retrouvé avec l'idée de la bicyclette : l'UE doit necessairement poursuivre son avancée et son intégration.

Les droit fonda n'étaient pas absent de l'UE :

- les libertés economiques intrinsèques a l'Union : liberté d'aller et venir, etc, sont présentes dès l'origine

L'UE avait développé des PGD permettant de reconnaitre des DL :

- CJUE 1970 international handelgesellschaft : la cour peut se fonder sur des traidtions des Etats membres pour reconnaitre des PGD

- 1974 Nold : la cour se fonde sur la CEDH pour créer des PGD.

Dans les 2 cas les PGD avaient pour but de palier l'absence de droit fonda dans l'UE.

Posait des diffuclté car la cour laissait la place à la CEDH pour garantir le respect des DL (elle etait concurencée), aussi les normes européennes etaient imparfaitement soumises aux droits fonda, puisqu'elles etaient soumises qu'aux PGD.

Se construisait progressivemet une union que l'on qualifiait de constitutionnelle, la cour évoquait les règles constit européenne. Cela veut dire que la cour essayait de translater le systeme constit étatique vers l'union européenne pour la légitimer.

Elle souffrait de 2 manque dans les années 80 et surtout de manque démocratique :

- faible place accordée au Parlement

- pas de systeme de droit fonda qui s'imposait dans le systeme de l'Union

-> Dans les années 70 l'union s'est lancée dans un mouvement de reconnaissance de droit fonda de l'Union, jusqu'a l'aboutissement de la charte des droits fondmentaux.

Cette charte permet donc a l'union de limiter son déficit démocratique, de concurrencer la CEDH en terme de définition

des valeurs fondamentales.

Cette charte a un mérite lié à sa période de rédaction, elle est extrêmement indécente. Elle est donc bien + développée et précise que les constitutions nationales et que la CEDH. Elle est composée de 54 articles relatifs aux DL qui sont organisés autour de 7 thématiques :

- dignité,
- liberté d'aller et venir, d'expression, sûreté,
- l'égalité en droit, homme femme, religieuse etc
-

Demeure une question : est-ce que l'union va adhérer à la CEDH ? Auj le traité de Lisbonne prévoit une obligation selon laquelle l'UE doit adhérer à la CEDH, sachant que les 27 Etats membres de l'Union y ont tous adhéré. La principale difficulté vient de la CJUE : dans ses avis elle a systématiquement considéré que l'Union ne peut pas adhérer à la ConvEDH dans la mesure où ça ferait de la CJUE un juge capable de contrôler le droit primaire et dérivé par rapport aux normes de la ConvEDH.

Question sur partiel

- pensez-vous que le Parlement euro est le fondement du système démocratique de l'union
- > oui représente le mieux la démocratie mais imparfaitement car pouv limité, concurrencé par la commission etc.